안양 물류센터 매수 거래

# 법률실사 보고서

2026. 10. 13.

DRAFT

bkl 법무법인(유한)태평양

## 본 법률실사 보고서의 목적 및 한계

주식회사 코람코자산신탁(이하 "**귀사**")이 「부동산투자회사법」(이하 "**부투법**")에 따른 자산관리회사의 지위에서 운용하는 부동산투자회사법에 따른 부동산투자회사(이하 "**매수인**")가 코크렙안양 주식회사(이하 "**매도인**")로부터 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지(이하 "**본건 토지**") 및 그 지상 건물(이하 "**본건 건물**", 본건 토지와 본건 건물을 총칭하여 "**본건 부동산**")을 매수하는 거래(이하 "**본건 거래**", 본건 거래를 위한 부동산매매계약을 "**SPA**")와 관련하여, 본 법무법인은 본건 부동산에 관한 법률실사를 수행하고, 그 결과를 바탕으로 본 법률실사 보고서(이하 "**본 보고서**")를 작성하였습니다.

본 보고서는, 매도인으로부터 2026. 10. 7.까지 이메일을 통하여 제공받은 자료 및 질의답변을 기초로 작성되었습니다. 본 보고서에서 명시적으로 언급하지 않은 한, 본 법무법인은 본 보고서를 작성함에 있어 실사자료에 관하여 독자적인 조사나 확인을 행하지 않았습니다. 따라서 매도인이 자료 또는 정보를 제공하지 않은 부분에 대하여서는 본건 법률실사에서 조사·검토 등이 이루어지지 아니하였을 수 있으며, 그로 인하여 중요한 사실이 누락되어 있을 가능성을 배제할 수 없습니다.

본 법무법인은 제공받은 실사자료를 검토함에 있어서, (i) 제공된 서류 사본은 원본과 동일하고, (ii) 제공된 계약은 적법한 권한과 자격이 있는 자에 의하여 체결되었으며, (iii) 제공된 서류의 내용은 진실되고 누락된 것이 없으며, (iv) 제공된 서류에 전제, 언급되거나 그에 따라 이루어진 법적인 절차는 적법하게 이루어졌다는 점을 전제하였습니다. 따라서 매도인이 어떠한 이유로든 이에 반하는 실사자료를 제공하였다면, 그와 관련한 본 보고서의 기술은 사실과 다를 수 있습니다.

본 보고서상의 검토는 본건 거래에 중대한 영향을 미칠 수 있는 이슈에 관한 법률적 측면의 실사결과를 담고 있으며, 본 보고서 일자 현재의 한국 법령에 근거하여 이루어진 것이고, 본 보고서는 구체적 사안에 관한 본 법무법인의 공식적 법률 의견이 아닙니다. 본 보고서는 사실에 관한 기술을 생략하고, 중요한 법률 이슈나 그에 관한 사실에 대하여 요약적으로 작성되었습니다.

본 보고서는 제한된 기간 동안 매도인이 제공한 자료, 질의답변 결과에만 기초하여 작성되었으며, 이에 따라 추가 확인이 필요한 부분이 있습니다. 본 보고서는 귀사의 의뢰에 따라 귀사의 업무처리 및 의사결정에 도움을 드리기 위한 목적으로 작성되었으므로, 다른 용도로 또는 귀사 이외의 제3자에 의해 이용될 수 없습니다.

DRAFT

## 목차

1. 매도인에 관한 일반 정보 ..... 3
2. 본건 거래 관련 내부 절차 및 취소 가능성 ..... 5
3. 부동산 현황 및 소유관계 ..... 28
4. 공법상 제한 ..... 39
5. 계약 ..... 41
6. 소송 ..... 63
7. 보험 ..... 67
8. 조세 ..... 71
9. 환경 기타 정부 인허가 ..... 72

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|

**1. 매도인에 관한 일반 정보**

*A.* 관련 검토자료

매도인에 대한 (i) 2020. 6. 9.자 정관(이하 "**매도인 정관**"), (ii) 2026. 7. 31.자 주주명부(이하 "**매도인 주주명부**"), (iii) 2026. 5. 22.자 감사보고서(2026. 2. 28. 기준)(이하 "**매도인 감사보고서**"), (iv) 2026. 7.자 재무상태표, (v) 2026. 8. 26.자 법인등기사항전부증명서(이하 "**매도인 법인등기부**"), (vi) 2021. 8. 30.자 사업자등록증 및 전자공시시스템상 매도인의 공시정보

*B.* 일반정보

매도인에 대한 기본 정보는 아래와 같음.

| | |
|---|---|
| **상호** | 코크렙안양 주식회사 (KOCREF Anyang Co., Ltd.) |
| **회사설립일** | 2020년 6월 9일 |
| **본점** | 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) |
| **법인등록번호** | 110111-7514098 |
| **사업자등록번호** | 623-81-01892 |
| **임원** | 대표이사: 김원선, 기타비상무이사: 문세화, 기타비상무이사: 도병운, 감사: 양태식 |
| **목적사업**[1] | • 법인세법 제 51 조의 2 제 1 항 제 9 호에 따라 설립되는 회사는 회사의 자산을 상당한 기간과 자금이 소요되는 다음 각 호의 특정사업에 운용하고 그 수익을 주주에게 배분함을 그 목적으로 함.<br>1. 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 지상에 물류시설 등을 재건축하는 사업(이하 "본건 사업") |

[1] 매도인 법인등기부 기준

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 2. 본건 사업 수행에 필요한 토지 등 자산의 매입, 취득<br>3. 본건 사업 수행에 필요한 자금의 조성, 제공 및 차입<br>4. 본건 사업 수행에 필요한 인·허가의 취득 기타 본건 사업에 필요한 업무<br>5. 본건 사업 수행에 따른 회사의 정관상 존립기간 범위 내에서 수익성 제고를 위한 일시 임대업<br>6. 본건 사업에 대한 권리 또는 회사 자산의 전부, 일부의 매도, 양도, 이전, 분양, 신탁 등의 처분 및 임대, 관리, 운용 등<br>7. 위 각 호에 직, 간접적으로 관련되거나 부수되는 업무 | |
| **존립기간** | • 회사 설립등기일(2020. 6. 9.)부터 10 년 | |

*C.* 자본구조 (매도인 법인등기부 및 매도인 주주명부 기준)

| | |
|---|---|
| **자본금의 총액** | 43,200,000,000원 |
| **1주의 금액** | 5,000원 |
| **발행주식의 총수** | 총 8,640,000주 (보통주식 8,608,000주, 제1종 종류주식 32,000주) |

*D.* 재무현황 (2026년 7월말 재무상태표 기준)

| | |
|---|---|
| **자산 총액** | 254,514,575,761 원 |
| **부채 총액** | 169,013,245,490 원 |

*E.* 주주현황 (매도인 주주명부 기준)

| 성명 | 주식 종류 | 주식수(주) | 지분율(%) | 의결권 기준 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|

DRAFT

| 분류 | | 발견사항 | | 분석 및 고려사항 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (주)엘에프 | 보통주식 | 8,208,000 | 95.00 | 95.35 |
| | (주)코람코자산신탁 | 보통주식 | 400,000 | 5.00 | 4.65 |
| | | 제 1 종 종류주식 (의결권 없음) | 32,000 | | |
| **2. 본건 거래 관련 내부 절차 및 취소 가능성** | | | | | |
| 2.1 이사회 결의 | | • 매도인 정관 제35조 제2항 제9호 나목에 의하면, 부동산매매계약의 체결은 이사회 결의사항에 해당함.<br>• 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하되(상법 제391조 제1항, 매도인 정관 제35조 제1, 2항), 상법 제397조의2(회사 기회 유용 금지) 및 제398조(자기 거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 함. | | • 매도인 정관 제35조 제2항 제9호 나목에 의하면 본건 부동산의 처분에 대하여 매도인의 이사회의 결의가 요구될 것으로 판단됨.<br>• **Recommendation:** SPA 체결 전까지 매도인에게 본건 거래에 관하여 이사회 의결을 거쳤다는 점을 확인할 수 있는 이사회 의사록 사본의 제공을 요구하여 확인할 필요가 있음. 또한 매도인으로 하여금 (i) 이사회 결의를 포함하여 매도인의 모든 필요 내부절차를 적법하게 거쳤다는 점을 진술 및 보증하도록 하며, (ii) 이와 같은 진술 및 보증이 본건 거래의 거래종결일(이하 "**거래종결일**") 현재 사실과 일치하고 정확할 것이라는 점을 거래종결의 선행조건으로 규정할 필요가 있음{(ii)는 본 보고서에서 기술하는 모든 진술 및 보증 사항에 대해 동일하므로 이하 반복하여 서술하지 아니함}. |
| 2.2 주주총회 결의 | | • 매도인 정관상 회사의 사업 또는 주요자산의 양도는 출석주주의 의결권의 2/3 이상의 수와 의결권 있는 발행주식총수의 1/3 이상의 수의 찬성으로 하여야 함(정 | | • 매도인의 총자산 규모에 비추어 본건 부동산의 상대적 가치를 고려할 때, 본건 부동산의 양도는 매도인의 정관상 '주요자산의 양도'에 해당할 가능성이 높음. | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 관 제22조 제2항 제4호). 매도인 정관 제22조 제3항 제4호는 "부동산의 매각, 이전 등 주요자산의 처분에 관한 사항"을 주주총회 보통결의사항으로 규정하고 있음.<br>• 또한, 상법에 따르면 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)가 요구됨(상법 제374조 제1항 제1호 및 제434조). | • 한편, 상법 제374조 제1항 제1호와 관련하여, 대법원은 단순한 영업재산만의 양도는 주주총회의 특별결의를 요하지 아니한다는 입장이나(대법원 1994. 5. 10. 선고 93다47615 판결), 양도한 재산이 회사의 존속의 기초가 되는 영업용 재산인 때에는 영업의 폐지나 중단을 초래하게 되어 영업의 양도와 다를 바 없으므로, 주주총회의 특별결의를 요한다고 판시함(대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카1662 판결 등).<br>• 매도인의 총자산 규모에 비추어 본건 부동산의 상대적 가치를 고려할 때, 본건 부동산의 양도로 인하여 부동산 개발, 임대, 운영 등 매도인의 주요 영업이 중단 또는 폐지되는 것과 같은 결과가 초래되거나, 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도에 해당할 가능성이 높음.<br>• 따라서 정관 및 상법에 따라, 본건 거래에 관하여 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성에 의한 주주총회 결의가 필요한 것으로 판단됨. 한편, 매도인 정관 제22조 제3항 제4호는 "부동산의 매각, 이전 등 주요자산의 처분에 관한 사항"을 주주총회 보통결의사항으로 규정하고 있으나, 이는 같은 조 제2항 제4호의 특별결의 사항과 중첩되므로, 제2항의 특별결의 요건을 충족시킬 필요가 있음.<br>• **Recommendation:** SPA 체결 전까지 매도인에게 본건 거래에 대하여 주주총회 특별결의를 거쳤다는 점을 확인할 수 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 있는 주주총회 의사록 사본의 제공을 요구하여 확인할 필요가 있고, 매도인으로 하여금 주주총회 결의를 포함하여 매도인의 모든 필요 내부절차를 적법하게 거쳤다는 점을 진술 및 보증하도록 할 필요가 있음. |
| 2.3 기업결합신고(매수인의 설립 또는 출자, 영업용 고정자산 양수도) | • 매수인의 설립 또는 출자<br>- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "**공정거래법**")에 따르면, 자산총액 또는 매출액이 3,000억 원 이상인 회사(계열회사 합산 기준)가 자산총액 또는 매출액이 300억 원 이상인 다른 회사(계열회사 합산 기준)와 공동으로 회사를 설립하여 최다출자자가 되는 경우 또는 (ii) 전자의 회사가 후자의 회사의 발행주식 총수의 20% 이상을 소유하게 되는 경우(위 300억 원 이상인 회사가 3,000억 원 이상인 회사에 대해 위 행위를 하는 경우도 마찬가지임) 기업결합신고가 요구됨. 기업결합 당사회사 중 하나 이상의 자산총액 또는 매출액이 2조 원 이상인 경우에는 설립 또는 출자일 이전에 사전신고를 하여야 함(공정거래법 제11조 제1항 제5호, 제6항, 제9조 제1항 제5호, 동법 시행령 제18조 제1항, 제2항; 공정거래법 제11조 제1항 제1호, 제2호, 제6항, 동법 시행령 제18조 제1항).<br>- 단, 부동산투자회사법에 따른 부동산투자회사의 설립 또는 이에 대한 출자 시에는 기업결합신고가 면제됨(공정거래법 제11조 제3항 제3호 라목).<br>- 매수인은 부동산투자회사법에 따른 부동산투자회사이므로, 매수인의 설립 및 매수인에 대한 출자에 대하여 별도로 기업결합신고가 필요하지는 않을 것으로 판단됨.<br><br>• 매수인의 본건 부동산 취득(영업용 고정자산 양수도)<br>- 공정거래법에 따르면, 자산총액 또는 매출액이 3,000억 원 이상인 회사(영업양도 양수인의 경우 계열회사 합산 기준)가 자산총액 또는 매출액이 300억 원 이상인 다른 회사(영업양도 양도인의 경우 계열회사 미합산 기준)의 영업의 전부 또는 주요부분을 양수하거나 영업용 고정자산의 전부 또는 주요부분을 양수하는 경우(위 300억 원 이상인 회사가 3,000억 원 이상인 회사에 대해 위 행위를 하는 경우도 마찬가지임) 기업결합신고가 요구됨(공정 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 거래법 제11조 제1항 제4호, 제9조 제1항 제4호, 제5항, 동법 시행령 제15조 제1항, 제2항, 제18조 제1, 2항).<br>- 본건 거래는 아래와 같이 i) 규모요건, ii) '영업' 또는 '영업용 고정자산' 요건, iii) 영업용 고정자산의 '주요부분' 요건을 모두 충족하여 기업결합신고 대상인 것으로 판단됨.<br><br>■ **규모요건**: 자산총액은 기업결합일[2]이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 자산총액을 기준으로 하되, 기업결합일이 속하는 사업연도 중에 신주 및 사채의 발행이 있는 경우에는 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표에 표시된 자산총액에 신주 및 사채의 발행으로 증가된 금액을 합한 금액을 기준으로 함(공정거래법 시행령 제15조 제1항).<br>• **매도인(계열회사 미합산):** 매도인은 2026. 7. 31. 기준 자산총액이 254,514,575,761원이므로, 300억 원을 초과함.<br>• **매수인(계열회사 합산):** 매수인의 발기설립시 주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(이하 "**KLI**")가 최초 자본금 전액을 납입하였으므로, 매수인은 SPA 체결 시점부터 기업결합일 이후까지 계속하여 KLI의 계열회사 지위를 유지할 것으로 판단됨. 따라서 매수인의 자산총액에는 KLI 및 KLI의 계열회사의 자산총액을 합산하여야 하고(공정거래법 제9조 제5항), KLI의 자산총액(2026. 5. 31. 기준 1,424,267,768,167원)만 합산하더라도 3,000억 원을 초과함.<br>• **대규모회사 해당 여부**: KLI는 ㈜코크렙제72호위탁관리부동산투자회사(이하 "**"코크렙제72호**")의 의결권 있는 지분 50.13%를 보유하고 있음. 공정거래법은 동일인이 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사들을 동일 기업집단에 속하는 회사로 보고 이들을 상호 계열회사로 보며(공정거래법 제2조 제11, 12호), 동일인 및 그 관련자가 의결권 있는 주식의 30% 이상을 소유하면서 최다출자자인 회사를 그 동일인이 지배하는 회사로 규정하고 있음(공정거래법 시행령 제4조 제1항). 따라서 KLI의 사업보고서상 「계열회 | |

[2] "기업결합일"은 영업용 고정자산의 양수의 경우에는 영업양수대금의 지급을 완료한 날(다만, 계약체결일부터 90 일을 경과하여 영업양수대금의 지급을 완료하는 경우에는 그 계약체결일부터 90 일이 지난 날)을 말함(공정거래법 시행령 제 17 조 제 4 호).

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 사 현황」에는 별도의 계열회사가 기재되어 있지 않으나, KLI가 코크렙제72호의 의결권부 지분 50.13%를 보유하고 있고, KLI가 코크렙제72호 이사 3인 중 2인의 지명권을 보유하고 있다는 점에 비추어 코크렙제72호는 공정거래법상 KLI의 계열회사에 해당하는 것으로 판단됨.<br>• 이와 같은 계열회사 합산 시 연결재무제표상 자산총액을 기준으로 하는 것이 아니라 각 계열회사의 직전 사업연도 종료일 현재의 개별재무제표상 자산총액을 합산하므로(공정위 기업결합과 발행 「기업결합신고 가이드북」 (2025년)(이하 "**기업결합신고 가이드북(2025년)**") 제71면), KLI의 직전 사업연도 종료일(2026. 5. 31.) 기준 개별 자산총액 1,424,267,768,167원과 코크렙제72호의 직전 사업연도 종료일(2026. 8. 31.) 기준 개별 자산총액 573,883,637,727원[3]을 합산하면 1,998,151,405,894원이고, 여기에 매수인의 설립자본금 300,000,000원을 더하더라도 1,998,451,405,894원으로 2조 원에 미달함.<br>• 기업결합일이 속하는 사업연도 중 신주 및 사채 발행분의 합산 여부: (i) 매수인이 거래종결 직전 본건 부동산 취득자금 조달을 위하여 실시하는 유상증자(총 출자금액 약 988억 원)는 당해 기업결합의 일환으로 발행되는 신주로서, 합산 대상이 되는 '당해 기업결합과 무관하게 발행된 신주'에 해당하지 아니함(기업결합신고 가이드북(2025년) 제78면). (ii) KLI는 제13기(2026. 6. 1.~11. 30.) 중 제6회·제7회 무보증 사모사채 합계 150억 원을 발행하였으나, 이는 기존 단기사채·회사채 합계 1,250억 원의 상환·차환과 함께 이루어진 것임(단기사채 1,050억 원의 차환은 대출로 이루어져 사채 발행에 해당하지 아니함). 공정거래법 시행령 제15조 제1항 제2호는 사업연도 중 신주·사채 발행으로 '증가된' 자산을 반영하는 취지이므로, 신규 발행액을 가산하는 동시에 상환액을 차감한 순증액을 기준으로 산정하는 것이 합리적이고, 그 경우 위 신규 사채 발행에도 불구하고 KLI의 자산총액은 증가하지 아니함. (iii) 코크렙제72호는 사채를 발행한 사실이 없음. 따라서 위 합산액에 추가로 가산할 신주 또는 사채 발행분은 없음.<br>• 따라서 본건은 (i) 매수인 측의 자산총액이 3,000억 원을 초과하고 매도인의 자산총액이 300억 원을 초과하여 기업결합신고를 위한 기본적인 규모요건을 충족함. 다만 (ii) 매수인 측의 계열회사 합산 자산 | |

[3] 코크렙제 72 호의 직전 사업연도의 결산이 완료되지 아니하여 직전 사업연도의 가결산 재무제표에 따른 금액임.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 총액은 2조 원에 미달하므로 매수인 측은 사전신고 기준이 되는 대규모회사에는 해당하지 않는 것으로 판단됨.<br><br>■ **'영업' 또는 '영업용 고정자산' 요건**: (i) "영업"이란 회사의 사업목적을 위하여 조직화되고 유기적 일체로서 기능하는 재산권의 집합을, (ii) "영업용 고정자산"은 영업에 필요한 토지, 건물, 기계, 설비 등의 유형재산 등을 의미함{공정위 고시 제2024-14호 「기업결합의 신고요령」 III. 4. 나., 기업결합신고 가이드북(2025년) 제128면}. 위 공정위 고시에 따르면 당해 영업에 직접 사용하지 않는 부동산 및 설비 매입 등 단순 자산양수의 경우에는 기업결합신고를 요하지 아니하고(위 공정위 고시 III. 4.나. 단서), 공정위는 단순한 건물의 매매는 경쟁과 무관하므로 기업결합신고가 필요하지 않다고 보나, 양도인이 일부 임대하고 있던 건물을 양수인이 임대업을 영위하기 위하여 매수한 경우와 같이 동일한 영업목적을 위해 해당 영업용 고정자산을 매수한 것은 기업결합신고가 필요하다고 보고 있음{기업결합신고 가이드북(2025년) 제127면}. 즉, 지금까지 공정위는 기본적으로 양도인과 양수인이 영위하는 각 영업을 확인하여 상호 동일한 사업을 진행하거나 할 예정에 있고 매매목적물인 부동산이 해당 영업을 위한 자산인 경우 영업용 고정자산으로 보아 기업결합신고가 필요하다고 판단하는 것으로 이해됨.<br>• 본건 건물의 임대차 현황에 따르면 매도인은 본건 건물을 임대업에 사용하고 있고, 매수인은 본건 거래의 거래종결과 동시에 본건 부동산에 관해 체결된 임대차계약상 임대인 지위(또는 전대차계약상 전대인 지위)를 승계하여 임대업을 영위할 예정이므로 본건 거래는 '임대업' 목적의 영업용 고정자산의 양수에 해당할 것으로 보임.<br><br>■ **영업용 고정자산의 '주요부분' 요건**: '주요부분'이라 함은, 해당 자산이 독립된 사업단위로서 영위될 수 있는 형태를 갖추고 있거나 해당 자산의 양도로 인하여 양도회사의 매출의 상당한 감소를 초래하는 경우로서, 양수금액이 양도회사의 직전 사업연도 종료일 현재 대차대조표상의 자산총액의 100분의 10 이상이거나 100억 원 이상인 경우를 의미함(공정위 고시 제2024-14호, 「기업결합의 신고요령」 III. 4. 다.). 본건 양해각서 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 에 따르면 본건 부동산의 매매대금은 2,700억 원이므로 본건 부동산은 매도인의 영업용 고정자산의 주요부분에 해당할 것으로 판단됨.<br><br>**[사후신고 및 간이심사]**<br>- 기업결합신고는 거래종결일로부터 30일 이내에 사후신고를 하는 것이 원칙이지만, 기업결합의 당사회사 중 하나 이상의 회사가 자산총액 또는 매출액 규모가 2조 원(영업양도 양수인의 경우 계열회사 합산 기준, 영업양도 양도인의 경우 계열회사 미합산 기준) 이상인 대규모회사인 경우에는 해당 계약 체결일부터 기업결합일 이전까지의 기간 내에 사전 신고하여야 하고, 그 신고가 수리되기 전까지는 거래종결을 할 수 없음.[4]<br>- 앞서 본 바와 같이, 매수인 측은 KLI의 자산총액만으로 기업결합신고대상회사에 요구되는 3,000억 원의 규모요건을 충족하고, 매도인의 자산총액 역시 300억 원을 초과함. 그러나 KLI 및 그 계열회사인 코크렙제72호의 개별 자산총액과 매수인의 설립자본금을 합산한 금액은 1,998,451,405,894원으로 2조 원에 미달하고, 본건 유상증자에 따른 신주 발행분은 합산 대상이 아니며 KLI의 사업연도 중 사채 발행도 순증 기준으로 자산총액을 증가시키지 아니하므로, 매수인 측은 공정거래법상 대규모회사에 해당하지 않는 것으로 판단됨. 따라서 본건 거래는 사전신고 대상이 아니라 기업결합일부터 30일 이내의 사후신고 대상인 것으로 판단됨.<br>- 이에 따라 매수인은 신고의무자로서 기업결합일(영업양수대금의 지급을 완료한 날)부터 30일 이내에 기업결합신고를 하면 됨. 다만, 코크렙제72호의 자산총액은 가결산 수치이므로, (i) 코크렙제72호의 외부감사 후 확정 재무제표 기준으로도 합산액이 2조 원 미만으로 유지되는지, (ii) KLI(2026. 6. 1. 이후) 및 코크렙제72호(2026. 9. 1. 이후)가 거래종결일까지 본건 거래와 무관한 신주 또는 사채를 발행하였거나 발행할 예정인지를 거래종결 전에 재확인할 필요가 있음.<br>- 원칙적으로 기업결합신고에 관한 공정위의 심사는 신고일로부터 30일 이내에 이루어지고, 다만 공정위의 필요에 따라 연장 가능함(공정거래법 제11조 제7항). 단, 본건 거래의 경우 「기업결합 심사기준」(공정위 고시 제2024- | |

[4] 공정거래법 제 11 조 제 6 항 제 1 호, 제 8 항, 동법 시행령 제 9 조 제 1 항, 동법 시행령 제 15 조 제 3 항

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 15호) III. 4. 다.에 따라 취득, 개발, 개량 및 처분 또는 임대차 및 전대차의 방법으로 오직 투자수익을 얻기 위하여 부동산을 양수하는 경우로서 경영목적이 아닌 단순투자활동임이 명백한 경우이므로, 경쟁제한성이 없는 것으로 추정되는 간이심사대상에 해당할 것으로 판단됨. 간이심사대상의 경우 원칙적으로 적법한 신고서류의 접수 후 15일 이내 심사가 이루어지나(기업결합 심사기준 III.), 보정명령 등이 이루어지는 경우, 이 15일 내 기간에 삽입되지 않아 그 심사기간이 연장될 수 있음.<br>• **Recommendation:** 매수인으로서는 기업결합일부터 30일 이내의 신고기한을 준수할 수 있도록 신고 준비 일정을 관리할 필요가 있음. 또한 SPA상 기업결합신고에 관한 협조의무를 매도인의 확약사항으로 규정할 필요 있음. | |
| 2.4 부동산거래신고 | • 매도인과 매수인은「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제3조 제1항에 따라 SPA 체결일로부터 30일 이내에 부동산 거래신고를 하여야 함.<br>• 부동산등기규칙에 의하면, 부동산 매매계약을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산거래신고를 한 거래가액을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하고, 시장·군수 또는 구청장으로부터 제공받은 거래계약신고필증정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 함(부동산등기규칙 제124조). | • 매도인과 매수인은 SPA 체결일로부터 30일 이내(단, SPA 체결일로부터 30일 이내에 거래종결될 예정인 경우 거래종결 이전)에 부동산 거래신고를 하여야 함. 부동산거래계약 신고서는 매도인과 매수인 공동 명의로 제출하여야 하는데, 통상적으로 매수인이 이를 제출함.<br>• **Recommendation:** SPA상 매도인의 확약사항으로 위 기한 내에 부동산 거래신고를 하는 데 필요한 자료 제공 기타 협조를 다하도록 규정할 필요가 있음. |
| 2.5 채권자취소권 | • 매도인이 본건 부동산을 양도할 당시에 채무초과상태에 있다면 추후 매도인의 채권자에 의하여 본건 거래가 취소될 수 있음(민법 제406조 제1항).<br>• 매도인의 2026년 7월말 재무상태표에 의하면 2026. 7. | • 2026. 7. 31. 기준으로 매도인의 자산이 부채를 상회하고 있으므로 SPA 체결일 및 거래종결일 당시 매도인이 채무초과 상태에 있을 가능성은 높지 않을 것으로 판단됨.<br>• **Recommendation:** SPA 체결 이전 또는 거래종결일 이전의 사정 등으로 본건 거래가 채권자취소권의 대상이 될 가능성을 배제할 수 없고, 매도인 감사보고서상 부채총액에 포 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 31. 기준 매도인의 자산이 부채를 약 855억 원[5] 초과하고 있음. | 함된 항목 이외에 다른 채무가 존재할 가능성을 배제할 수 없으므로, 매도인으로부터 SPA 체결 시점 및 거래종결일 시점을 기준으로 하여 매도인이 채무초과의 상태에 있지 아니하며 본건 거래가 매도인의 사해행위에 해당하지 않는다는 점에 대한 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함. |
| 2.6 부인권 | • 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 "**채무자회생법**")에서는 일정한 요건을 갖추는 경우 회생절차 또는 파산절차 개시 이후는 물론이고, 회생절차 또는 파산절차 개시 전의 개별적인 변제행위 또는 재산처분행위의 효력을 회생절차 또는 파산절차 개시 후에 부인할 수 있도록 하는 제도를 두고 있음(동법 제100조 이하 및 제391조 이하).<br>• 채무자회생법상의 부인권 대상 중 '채무자가 회생채권자(회생담보권자) 또는 파산채권자를 해할 것을 알고 한 행위'로서, 이로 인하여 이익을 받은 자가 그 행위 당시 파산채권자 등을 해하는 사실을 알지 못한 경우에는 부인권의 대상이 되지 아니하는 바, 이는 위에서 살펴본 채권자취소권의 법리와 유사함. | • 위 **본문 2.5** 채권자취소권과 같은 이유로 본건 거래가 채무자회생법에 따른 부인권의 대상이 될 가능성은 희박함.<br>• **Recommendation:** 위 채권자취소권의 경우와 같이, SPA상 매도인으로 하여금 본건 거래가 채무자회생법에 따른 부인권의 대상이 되지 않는다는 점을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함. |
| 2.7 본건 거래 및 이해관계인 거래 제한 관련 검토 | **배경사실**<br>• 공정거래법에 따르면 2 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우 이들 회사는 서로 상대방 회사의 계열회사 | |

[5] 자산 총액(254,514,575,761 원) - 부채 총액(169,013,245,490 원) = 85,501,330,271 원

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 라 하고, 동일인 및 동일인 관련자가 발행주식 총수의 30% 이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 회사인 경우이거나(지분율 요건) 대표이사 임면권 등을 보유하고 있어 경영에 지배적인 영향력을 행사하는 경우(지배력 요건) 그 회사는 동일인을 기준으로 한 기업집단의 계열회사로 편입됨(공정거래법 제2조 제11호, 동법 시행령 제4조 제1호 및 제2호).<br>• 앞서 살펴본 바와 같이 매수인은 발기설립시 KLI가 자본금의 100%를 출자하였으므로, 매수인은 SPA 체결 시점에 KLI의 계열회사임. 이때 KLI는 그 주주의 구성상 다른 동일인이 지배하는 기업집단(LF 기업집단 포함)에 속하지 않는 것으로 판단됨.[6]<br>• 한편, SPA체결 후 유상증자, 유상감자를 통해 거래종결 시점에 KLI는 매수인의 주식 56.65%(의결권 기준 69.23%)을 소유할 예정이고, 매도인은 매수인의 주식 6.84%(의결권 기준 0%)를 소유할 예정인데, 공정거래법상 지분율 요건은 의결권 있는 주식을 기준으로 판단하므로(공정거래법 시행령 제4조 제1항 제1호), 거래종결 시점에도 여전히 매수인은 KLI의 계열회사에 해당할 것으로 판단됨.<br>• 한편, 매도인의 2026. 7. 31.자 주주명부에 따르면, 매도인의 주주는 LF(의결권 기준 지분율 95.35%) 및 귀사(의결권 기준 지분율 4.65%)로 구성되어 있는바, 매도인은 LF 기업집단에 속한 계열회사임.<br><br>**(1) 부투법상 자산관리회사(리츠AMC) 및 그 특별관계자와의 거래**<br><br>• 위탁관리부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 리츠AMC 및 그 특별관계자 간의 부동산 및 증권 | |

[6] KLI의 2026. 8. 31.자 투자보고서에 의하면, KLI의 최대주주는 한국스탠다드차타드은행(미래에셋자산운용이 집합투업자로서 운용하는 신탁형 펀드의 신탁업자인 것으로 이해됨)이고 그 지분율은 12.10%이며, 나머지 주주는 각각 지분율이 10% 미만인 주주들로 구성되어 있으므로, 지분율 요건을 충족하는 자가 없음. 또한 그 밖에 위 주주 중에서 KLI에 대하여 지배력 요건을 갖추었다는 특별한 사정도 확인되지 않음. 한편, 리츠가 그 자산관리회사가 속한 기업집단의 계열회사인지 여부와 관련하여, 부동산투자회사법상 리츠의 중요사항에 대한 의사결정은 이사회 또는 주주총회 결의를 거쳐야 하고(부투법 제12조 제1항, 제13조 제1항), 자산관리회사는 리츠의 이사회와 주주총회의 결의에 따라 위탁 사무를 수행하므로 리츠에 어떠한 지배력이 있다고 단정하기 어려움. 즉, 귀사가 KLI의 리츠 AMC라는 이유만으로 KLI가 귀사가 속한 LF 기업집단의 소속이 되는 것은 아닌 것으로 판단됨.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 거래행위는 원칙적으로 금지됨(부투법 제22조의2 제3항). 이때 부투법상의 "특별관계자"는 공정거래법에 따른 계열회사를 포함함.[7] 단, (i) 일반분양, 경쟁입찰 및 이와 유사한 방식에 의한 거래(부투법 시행령 제20조 제1호), (ii) 위탁관리부동산투자회사의 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래 등은 예외적으로 허용됨(부투법 시행령 제20조 제6호).<br>• 매수인의 리츠AMC인 귀사는 LF 기업집단의 계열회사이고, 매도인 역시 LF 기업집단의 계열회사이므로 본건 거래는 위탁관리부동산투자회사(매수인)와 그 리츠AMC의 특별관계자 간의 부동산 거래에 해당하여 부투법 제22조의2 제3항에 따라 제한됨. 따라서 본건 거래에 대해서는 경쟁입찰 방식을 취하거나, 매수인 이사회의 승인 및 주주총회 특별결의 승인이 필요할 것으로 판단됨.<br><br>**(2) 부투법상 부동산투자회사의 주요주주 및 그 특별관계자와의 거래**<br><br>• 부동산투자회사가 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 "**주요주주**") 또는 그 특별관계자와 부동산 등 자산에 대해 취득이나 임대차 등의 거래를 하는 것은 원칙적으로 금지됨(부투법 제30조 제1항, 제21조 제1, 2항). 단, (i) 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래(부투법 제30조 제2항 제1호), (ii) 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(비상장 부동산투자회사의 경우 상법 제434조에 따른 특별결의 필요)을 받은 부동산 매매거래 등은 예외적으로 허용됨(부투법 제30조 제2항 제2호). SPA 체결 시점에 매수인의 주주인 KLI는 매수인의 주식 10% 이상(지분율 100%)을 소유하는 주요주주에 해당하나, 본건 거래의 거래상대방인 매도인은 위 주요주주의 특별관계자에 해당하지는 않으므로 본건 거래에 부투법 제30조 제1항은 적용되지 않음.<br>• 한편, SPA체결 후 유상증자, 유상감자를 통해 거래종결 시점에 매도인은 매수인의 주식 6.84%를 소유하여 매수인의 | |

[7] 부투법상의 "특별관계자"는 자본시장법 제 133 조 제 3 항에 따른 특별관계자를 말하며, 자본시장법상 특별관계자는 특수관계인과 공동보유자를 말하고, 자본시장법상 "특수관계인"은「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제 3 조 제 1 항 각 호에 따른 특수관계인을 말하는데, 본인이 법인인 경우 공정거래법에 따른 계열회사 등이 이러한 특수관계인에 해당함(부투법 제 14 조 제 2 항 제 1 호, 자본시장법 제 133 조 제 3 항, 자본시장법 시행령 제 141 조 제 1 항, 자본시장법 시행령 제 2 조 제 4 호, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제 3 조 제 1 항 제 2 호 나목).

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 주주가 될 예정이나, 매수인의 주식 10% 이상을 소유하는 주요주주에 해당하지 아니하므로, 설사 거래종결 시점을 기준으로 하더라도 특별히 문제가 되지는 않을 것으로 판단됨.<br><br>**(3) 부투법상 매수인의 공모의무**<br><br>• 리츠는 영업인가를 받은 날부터 3년 이내에 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 일반의 청약에 제공하여야 함(이하 이러한 의무를 "**공모의무**", 부투법 제14조의8 제2항).<br>• 다만, 영업인가 또는 등록일로부터 3년 이내 상장리츠, 연기금 등이 단독이나 공동으로 인수 또는 매수한 주식의 합계가 리츠 발행주식 총수의 100분의 50 이상인 경우 위와 같은 공모의무가 면제됨(부투법 제14조의8 제3항 제1호, 동법 시행령 제12조의3).<br>• 귀사의 설명에 따르면 상장리츠인 KLI가 매수인 발행주식 50% 이상을 취득할 예정인 바, 부투법 제14조의8 제3항 제1호에 따라 매수인은 부투법상 공모의무가 면제됨.<br><br>**(4) 자본시장법상 투자자 합산 및 매수인의 공모의무**<br><br>• 자본시장법은 부투법에 따른 사모리츠로서 투자자가 49인 이하인 경우에는 자본시장법상 집합투자 개념에서 제외되도록 하나, 여기서 투자자 49인 이하인지 여부를 판단함에 있어서 (a) 원칙적으로 사모리츠의 투자자인 공모리츠가 발행총수 100분의 10 이상을 취득하는 경우에는 공모리츠의 투자자의 수까지 더하여야 하고, 다만 (b) 예외적으로 해당 공모리츠가 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액을 합산한 금액이 자산총액의 100분의 80을 초과하는 공모리츠(이하 "**투자자 합산제외 공모리츠**")라면 해당 공모리츠의 투자자 수가 사모리츠의 투자자수에 합산되지 않음(자본시장법 제6조 제5항 제1호, 동법 시행령 제6조 제1항 제1호 및 제3항).<br>• KLI의 경우 2026. 5. 31. 기준 총자산의 81%가 부동산으로 구성되어 있는 것으로 파악되어 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액이 80%를 초과하는 투자자 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 합산제외 공모리츠에 해당하지 아니함. 따라서 투자자 합산제외 공모리츠에 해당하지 않는 KLI가 매수인에 대한 발행총수 10% 이상 출자시 KLI의 투자자가 매수인의 투자자수에 합산되어 매수인은 100인 초과의 투자자가 있는 공모집합투자기구가 되고, 이에 따라 자본시장법의 적용을 받게 됨(투자자 합산에 따라 투자자 수가 100인 초과하는 리츠에 대해, 이하 "**공모간주 리츠**").<br>• 한편, 자본시장법은 50인 이상의 투자자에게 모집 또는 매출을 진행하는 경우 자본시장법이 정하는 바에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하도록 하는데(자본시장법 제9조 제7, 9항, 제119조 이하), 투자자 합산제외 공모리츠의 투자로 인해 공모간주 리츠가 되는 경우에도 이러한 증권신고서 제출이 필요한지가 문제됨.<br>• 공모리츠가 다른 리츠의 발행주식을 취득함에 있어서 공모리츠가 공모리츠의 유상증자[8]를 통해 자금을 조달하고, 해당 유상증자에 대한 증권신고서에 피투자회사인 공모간주 리츠의 자산에 관한 내용이 모두 포함되며, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 공모행위를 하지 않는다면 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 증권신고서를 제출하지 않아도 된다고 보는 것이 감독당국의 비공식 입장인 것으로 이해됨. [9]<br>• 나아가 최근 금융감독원에 no-name basis로 확인한 결과에 따르면, 금융감독원은 공모리츠가 증권신고서를 제출할 필요가 없는 경우(예를 들어, 공모리츠가 전단채나 대출 등을 통해 자금을 조달한 경우)라고 하더라도, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도의 모집이나 매출을 하지 않는 경우라면 증권신고서를 제출하지 않더라도 제재 조치는 현실적으로 어렵다고 보고 있는 것으로 파악되고, 이에 실무적으로도 이와 같은 공모간주 리츠가 별도의 증권신고서 | |

[8] 한편, 유상증자 뿐만 아니라 공모 회사채를 통해 자금조달을 진행하는 경우라도, 공모 회사채에 대한 증권신고서를 제출하여 피투자회사인 공모간주 리츠에 대한 투자 및 자산에 관한 내용이 모두 포함되고, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도의 공모행위를 하지 않는다면 피투자회사인 공모간주 리츠가 동일한 내용의 증권신고서를 재차 제출하지 않아도 될 것으로 예상됨. 다만, 이러한 실무는 관련법령의 규정에 근거하지 않은 것이고 감독당국의 비공식적 입장이므로 이러한 입장이 변경될 가능성도 배제할 수 없는 점 등을 고려하여 본건에서 이와 같은 방식으로 진행하고자 한다면 미리 감독당국(금감원)과 협의를 거쳐서 진행하는 것이 안전할 것임

[9] 실제 사례(SK 리츠, 신한알파리츠 등의 각 자리츠 취득 사례)에서도 이와 같이 진행하고 있는 것으로 파악됨.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 를 제출하지 않는 것으로 보임. [10]<br><br>**(5) 법인세법상 특수관계인간 부당행위계산 부인**<br><br>• 법인세법 제52조에 따라 법인이 특수관계인과의 거래로 인하여 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우 과세권자가 법인의 행위계산을 부인하여 법인의 과세소득을 재계산할 수 있는 부당행위계산 부인규정이 적용됨(법인세법 제52조 제1항). 위와 같은 부당행위계산의 유형에는 (i) 법인이 특수관계인으로부터 자산을 시가[11]보다 높은 가액으로 매입하거나 자산을 시가보다 낮은 가액으로 양도한 경우(법인세법 시행령 제88조 제1항 제1호, 제3호)가 포함됨. 다만, 법인세법 시행령 제88조 제3항에 따르면 시가와 거래가액의 차액이 3억 원 이상 또는 시가의 100분의 5 이상인 경우에 한하여 부당행위계산부인 규정을 적용함. 한편 부당행위계산 부인 대상 여부의 판단 시점은 주요 거래조건을 확정하고, 이에 대해 거래당사자 간 구속력 있는 합의가 있는 시점을 기준으로 함(서면-2023-법규법인-0476, 2023.08.28.).<br>• 법인세법상 특수관계인은 제2조 제12호, 동법 시행령 제2조 제8항 각호에서 정하고 있는데, 본건 거래의 경우 매도인과 매수인은 계열회사 관계가 아니며 그 외 법인세법상 특수관계인 관계가 확인되지 아니함.[12] 따라서 본건 거래 | |

[10] 실제 사례(신한알파리츠, 신한서부티엔디리츠)에서도 공모리츠가 전단채, 차입, 사모 전환사채를 통해 자금을 조달하여 별도의 증권신고서를 제출하지 않은 경우에, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도의 증권신고서를 제출하지 않은 것으로 파악됨.

[11] 법인세법상 부당행위계산 부인규정을 적용할 때 기준이 되는 '시가'는 특수관계인이 아닌 자간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격으로서(법인세법 제 52 조 제 2 항), 부동산 매매에 있어서 시가는 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제 3 자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격(이하 "매매사례가액")이 원칙이나, 매매사례가액이 없어 시가가 불분명한 경우에는 감정평가법인이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액), 「상속세 및 증여세법」에 따라 평가한 가액을 순차적으로 적용함(「법인세법 시행령」 제 89 조 제 1 항, 제 2 항).

[12] 예컨대 법인세법 시행령 제 2 조 제 8 항 제 2 호에 의하면, 해당 법인의 발행주식총수의 1% 이상을 보유한 주주(비소액주주)는 해당 법인의 특수관계인에 해당하는데, SPA 체결 시점에 매도인과 매수인은 그러한 관계에 있지 아니함.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 에 법인세법상 특수관계인간 부당행위계산 부인이 적용되지는 않을 것으로 보임.<br>• 한편, SPA체결 후 유상증자, 유상감자를 통해 거래종결 시점에 매도인은 매수인의 주식 6.84%를 소유하여 법인세법상 매수인의 특수관계인(법인세법 시행령 제2조 제8항 제2호)에 해당하게 될 수 있으나, 앞서 본 바와 같이 부당행위계산 부인 대상 여부는 주요 거래조건에 대해 거래당사자 간 구속력 있는 합의가 있는 시점을 기준으로 판단하므로, 특별히 문제가 되지는 않을 것으로 판단됨.<br><br>**(6) 공정거래법상 매매 관련 부당지원행위**<br><br>가) 내용:<br>• 공정거래법상 부당하게 특수관계인[13] 또는 다른 회사에 대하여 부동산 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 부당한 지원행위(이하 "**부당지원행위**")에 해당하는데(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 이러한 부당지원행위가 성립하기 위해서는 '지원행위'와 '부당성'이 인정되어야 함{공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 같은 법 시행령 제52조, 별표 2 제9호 (나)목}. '지원행위'라 함은 "① 지원주체가 지원객체에게 직접 또는 간접으로 제공하는 경제적 급부의 정상가격이 그에 대한 대가로 지원객체로부터 받는 경제적 반대급부의 정상가격보다 상당히 높거나 ② 상당한 규모로 거래하여 지원주체가 지원객체에게 과다한 경제상 이익을 제공하는" 행위(즉, 상당히 유리한 조건으로 거래하는 경우)를 의미함{공정거래법 시행령 제52조, 별표 2, 공정거래위원회예규 제415호「부당한 지원행위의 심사지침」(이하 "**심사지침**") II. 4.항}. 그리고 지원행위의 '부당성'이라 함은 당해 지원행위로 인하여 지원객체의 관련시장에서 경쟁이 저해되거나 경제력 집중이 야기되는 등으로 공정한 거래가 저해될 우려가 있음을 의미함. '상당히 유리한 조건의 거래'에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 급부와 반대급부 사이의 차이가 | |

[13] 여기서 "특수관계인"이란 당해 회사를 사실상 지배하고 있는 자(즉, 동일인), 동일인관련자, 경영을 지배하려는 공동의 목적을 가지고 기업결합에 참여하는 자를 의미하고(공정거래법 제 9 조 제 1 항, 동법 시행령 제 14 조 제 1 항) 공정위의 2025. 4. 25.자 「대규모 내부거래 공시 업무 매뉴얼」 제 7 면, 제 30 면에 따르면 계열회사는 동일인이 사실상 사업내용을 지배하는 회사로 볼 수 있어 동일인관련자 범위에 포함됨(공정거래법 시행령 제 4 조 제 1 호 라목 참조). 상술한 바와 같이 매도인과 매수인은 계열회사에 해당하지 않으므로 특수관계인에는 해당하지 않을 것으로 보이나, 공정거래법상 부당지원행위는 특수관계인이 아닌 경우에도 적용됨.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 '정상가격'이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미함(심사지침 II. 5.).<br>• 부동산 매매거래와 관련하여, 공정위는 심사지침에 따라 아래의 순서로 '**정상가격**'을 산정함(심사지침 III. 2. 다.).<br>(i) 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 실제 거래한 사례가 있는 경우 그 거래가격<br>(ii) 동일 실제사례를 찾을 수 없는 경우 ① 해당 거래와 비교하기 적합한 유사 사례를 선정하고, ② 그 사례와 해당 행위 사이 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래조건 등 차이가 있는지를 살펴, ③ 그 차이가 있다면 이를 합리적으로 조정하는 과정을 거쳐 정상가격을 산정<br>(iii) 유사 사례도 찾을 수 없다면, 통상의 거래 당사자가 거래 당시의 일반적인 경제 및 경영상황 등을 고려하여 보편적으로 선택하였으리라고 보이는 현실적인 가격을 규명함으로써 정상가격을 산정. 이 경우 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 참작하여 「국제조세조정에 관한 법률」의 정상가격 산출방법 또는 「상속세 및 증여세법」(이하 "**상증세법**")상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있음. 단, 사업자가 국제조세조정에 관한 법률 등에 따라 가격을 산정하였다고 그러한 사정만으로 부당한 지원행위에 해당하지 않는 것으로 판단되는 것은 아님(심사지침 III. 2. 다. 3) 단서).<br>• 한편, '상당히' 유리한 조건의 기준과 관련하여, 공정거래법 시행령 제54조 제1항 별표 3의 규정(특수관계인 이익공여 금지 규정)을 참조해 보면, 실제거래가격과 정상가격과의 차이가 7%가 넘으면 일응 공정위에 의해 '상당히 유리한 조건'에 해당될 여지가 있는 것으로 사료됨(위 별표 3의 1.).<br>• 만약 매도인이 매수인에게 본건 부동산을 '정상가격'보다 높거나 낮은 가격으로 매도할 경우, '부당성' 판단요소[14]인 지원주체와 지원객체와의 관계, 지원행위의 목적과 의도, 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익 등에 비 | |

[14] 심사지침 IV. 1. 가. 및 대법원 2005. 4. 29. 선고 2004 두 3281 판결에서 설시

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 추어 볼 때 지원행위로서의 목적과 의도가 의심될 여지가 있음.<br><br>나) 검토:<br>• 본건의 경우, (i) 매도인의 주요 투자자인 LF는 귀사의 계열회사로서 실질적인 이해 당사자인 점, (ii) 비록 매수인의 주주 구성상 매수인은 매도인 또는 귀사의 비계열사에 해당하나 귀사는 리츠AMC로서 매수가격 결정에 대한 주도적 역할을 하게 된다는 점, (iii) 본건 거래를 통해 직접적으로 귀사에게 손익이 귀속되는 형태는 아니나 귀사 역시 리츠AMC로서 간접적 이익을 얻게 되는 측면이 있는 점 등을 고려할 때, 본건 거래에 대한 대가가 부당하게 산정되는 경우(즉, 일방에게 상당히 유리한 조건으로 거래 대가가 산정), 부당지원행위가 문제될 소지가 있음.<br>• 한편, 경쟁입찰의 형식을 취하는 경우 원칙적으로 그 자체로 정상가격으로 평가되며, 다만, 형식적으로는 입찰절차를 거쳤지만 애초에 특정 계열사만 충족할 수 있는 조건을 제시한 경우, 시장참여자들에게 입찰과 관련된 정보를 제대로 알리지 않은 경우, 낙찰자 선정사유가 불합리한 경우 등 실질적으로 경쟁입찰로 볼 수 없는 경우에는 정상가격으로 평가되지 않음.<br>• 이와 관련하여, 귀사의 설명에 의하면, 귀사의 입찰제안서상 자금 조달계획에 무의결권, 무배당인 제3종 종류주식이 발행될 예정이라는 점은 기재되어 있으나 이에 관하여 미리 매도인에게 요청하거나 협의한 바는 없고, 양해각서 체결 이후에 매도인에게 위 제3종 종류주식에 대한 재투자를 요청 및 협의하였으며, 위와 같은 제3종 종류주식을 통한 에쿼티 조달은 다른 입찰참가자들도 충분히 제시할 수 있는 조건이라고 함. 이러한 사실관계 하에서는 위 투자조건의 제시만으로 본건 입찰이 형식적 입찰로 평가될 리스크는 상대적으로 낮은 것으로 보임.<br>• 매도인은 본건 부동산 매각을 위한 입찰을 실시하여 귀사가 우선협상대상자로서 선정되었는바, 위 입찰절차에서 위와 같이 실질적으로 경쟁입찰로 볼 수 없는 특별한 사정이 없다면 그 입찰에서 귀사가 제시한 가격(2700억원)은 정상가격으로 해석될 가능성이 높고, 이 경우 본건 거래가 공정거래법상 부당지원행위로 평가될 가능성은 낮은 것으로 판단됨.<br>• 또한, 매도인의 제3종 종류주식 인수는 본건 거래를 신속히 종결하여 매매대금의 대부분을 조기에 회수하기 위한 거래조건의 일부로서, 매도인이 재투자에 따른 회수 위험을 부담하는 대신 매각 지연에 따른 부담을 줄이고 매매대 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 금을 확보하는 경제적 이익을 얻는다는 점에서 매도인 자신의 이익을 위한 합리적인 경영상 판단에 따른 것으로 볼 수 있음. 여기에 매수인은 매도인 및 LF의 계열회사에 해당하지 않는 점, 제3종 종류주식 인수금액(약 100억원)은 매수인의 유상증자 총액(약 988억원)의 약 10% 수준이고 발행일로부터 약 2년 내 유상감자를 통한 회수가 예정된 한시적인 거래인 점 등을 종합하면, 매도인의 제3종 종류주식 인수가 매수인에 대한 부당지원행위에 해당할 가능성은 낮을 것으로 판단됨. | |
| 2.8 KLI 투자 관련 검토사항 | **배경사실**<br>• 귀사의 설명 및 매수인의 주주들 사이에 체결될 주주간계약(이하 "**주주간계약**")에 의하면, KLI는 매수인의 발기설립시 자본금 3억원 전액을 납입하여 매수인의 보통주식 300,000주를 취득하였고(위 주식은 거래종결 전 유상감자로 전부 소각될 예정임), 거래종결 전 매수인의 유상증자에 참여하여 매수인의 보통주식 2,960,000주(148억원) 및 제2-1종 종류주식 640,000주(160억원)를 인수할 예정이며, 이에 따라 거래종결 시점에 매수인의 주식 56.65%(의결권 기준 69.23%)를 소유할 예정임.<br>• 또한 KLI는 매수인의 제1-1종 종류주식(960,000주, 240억원) 및 KLI 외의 자가 보유하는 제2종 종류주식(제2-1종 종류주식 640,000주 및 제2-2종 종류주식 720,000주, 합계 340억원)에 관하여 그 인수기관(우리투자증권 및 삼성증권) 및 주주들(이하 총칭하여 "**종류주식 투자자**")에게 매입확약서(이하 "**본건 매입확약**")를 제출하고, 제1종 종류주식은 그 발행일로부터 24개월, 제2종 종류주식은 그 발행일로부터 12개월이 되는 날까지 각 발행가액(주주간계약 제3.4조 및 제4.4조에 따른 배당금 정산액은 별도)으로 매입할 예정임(이하 "**본건 종류주식 매입**"). 본건 종류주식 매입은 KLI가 종류주식 투자자로부터 직접 양수하는 방식(별도의 주식양수도계약 체결 예정) 또는 매수인의 유상감자와 KLI의 유상증자 참여를 결합한 방식으로 이루어질 수 있음(주주간계약 제3.1조, 제4.1조).<br>• 본건 종류주식 매입과 주주간계약 제5조에 따른 제3종 종류주식의 유상감자가 모두 완료되면 KLI는 매수인의 발행주식 전부를 소유하게 되며, KLI와 매수인은 모두 귀사를 자산관리회사로 하는 부동산투자회사임.<br><br>**(1) 부투법상 타 회사 주식취득 및 동일인 발행증권 취득비율 제한** | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | • 부투법 제27조 제1항에 따라 리츠는 원칙적으로 다른 회사의 의결권 있는 발행주식의 100분의 10을 초과하여 취득할 수 없으나, 다른 리츠 또는 부동산집합투자기구(외국의 리츠 또는 부동산집합투자기구 포함)가 발행한 주식 및 부동산투자목적회사의 주식에 대해서는 위 제한 규정이 적용 배제됨(부투법 제27조 제1항 단서 및 제5호, 동법 시행령 제31조 제2항 제2호, 제4호).<br>• 또한 부투법 제27조 제3항에 따라 리츠는 원칙적으로 동일인이 발행한 증권을 총자산의 100분의 5를 초과하여 취득할 수 없으나, 다른 리츠 또는 부동산집합투자기구(외국의 리츠 또는 부동산집합투자기구 포함), 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권에 대해서는 위 제한 규정이 적용 배제됨(부투법 제27조 제3항 및 동법 시행령 제31조 제3항 제8호, 제13호).<br>• KLI는 부동산투자회사인 매수인의 주식을 취득하는 것인바, 위 타 회사 주식취득 제한 및 동일인 발행증권 취득비율 제한이 적용되지 아니함.<br><br>**(2) 부투법상 자산구성 관련 제한**<br><br>• 부동산투자회사는 그 자산을 부동산, 증권 등에 투자하여야 하며(부투법 제21조 제1항 제1호, 제5호 등), 최저자본금준비기간이 끝난 후에는 매 분기 말 현재 총자산의 100분의 80 이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성하여야 하고, 총자산의 100분의 70 이상은 부동산(건축 중인 건축물을 포함)이어야 함(부투법 제25조 제1항).<br>• 자산의 구성비율을 계산할 때 다른 부동산투자회사가 발행한 지분증권, 수익증권 또는 채무증권을 취득하기 위하여 투자한 모든 금액은 부동산으로 간주됨(부투법 시행령 제27조 제1항 제7호). 따라서 KLI가 취득하는 매수인 발행주식은 부동산으로 간주되는바, 부투법상 투자대상 적격성, 한도, 분산 요건에 문제가 없을 것으로 판단됨.<br><br>**(3) 부투법상 1인당 주식소유한도 제한**<br><br>• 부투법상 주주 1인과 그 특별관계자는 리츠 주식 공모 완료 이후에는 리츠가 발행한 주식 총수의 100분의 50(이하 "**1인당 주식소유한도**")을 초과하여 주식을 소유하지 못함(부투법 제15조 제1항). 만약 1인당 주식소유한도를 위반하 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 여 주식을 소유하게 된 경우 의결권 행사는 1인당 주식소유한도로 제한되고, 국토교통부장관은 6개월 이내의 기간을 정하여 그 초과분의 처분을 명할 수 있으며(부투법 제15조 제2항, 제3항), 이 처분명령을 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음(부투법 제52조 제2호). 다만, 투자자가 상장리츠, 공모부동산펀드, 연기금 등인 경우에는 위 1인당 주식소유한도가 적용되지 않음(부투법 제16조 제1항, 동법 시행령 제13조 제1항 제1호, 제12조의3 제27호).<br>• KLI는 상장리츠인바, 매수인 발행주식의 50%를 초과하여 소유할 수 있고, 1인당 주식소유한도 제한은 문제되지 않을 것으로 판단됨.<br><br>**(4) 부투법상 거래 제한**<br><br>• 리츠는 자산관리회사와 자산의 투자·운용 업무에 관한 위탁계약을 체결한 다른 리츠(부투법 제30조 제1항 제3호) 및 해당 리츠의 주요주주와 그 특별관계자(같은 항 제2호) 등과 부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 증권의 매매 등의 거래행위를 하는 것이 원칙적으로 금지됨(부투법 제30조 제1항, 제21조 제1항, 제2항). 다만 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 등은 예외적으로 허용됨(부투법 제30조 제2항 제3호, 동법 시행령 제34조 제2항 제1호).<br>• KLI와 매수인의 자산관리회사는 모두 귀사인바, KLI가 매수인이 발행하는 주식을 인수하는 거래가 부투법 제30조 제1항 제3호에 따른 거래 제한이 적용되는지 문제됨. 위 규정에서 금지하는 거래에 동일 자산관리회사가 운용하는 리츠 간 재간접 투자 등 자본거래가 포함되는지 논란의 여지가 있으나, 위 부투법 규정과 유사한 자본시장법 제85조에 따른 자전거래와 관련하여 집합투자재산 간의 거래가 아닌 집합투자재산의 조성행위는 자전거래에 해당하지 않는다고 해석되는 점과 이와 같은 자본시장법상 자전거래와 유사한 부투법상 규정을 달리 해석해야 할 특별한 이유가 없다는 점에서, 동일 자산관리회사가 운용하는 리츠 간 재간접 투자 등 자본거래는 위 부투법 규정상 규율대 | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 상이 아니라고 보는 것이 합리적인 해석인 것으로 판단됨.[15] 따라서 KLI가 매수인 발행주식을 인수하는 것과 관련하여 부투법 제30조 제2항 제3호에 따른 주주총회 특별결의를 받을 필요는 없을 것으로 판단됨.<br>• 한편, KLI가 종류주식 투자자로부터 매수인이 발행한 종류주식을 직접 매수하는 경우, 그 상대방이 KLI의 주요주주 또는 그 특별관계자에 해당하지 않는 이상 부투법 제30조 제2항 제3호에 따른 주주총회 특별결의를 받을 필요는 없을 것으로 판단됨. 귀사로서는 향후 본건 매입확약에 따른 주식매입 시점에 그 거래 상대방이 KLI의 주요주주 또는 그 특별관계자에 해당하지 않는 지 확인해볼 필요가 있음.<br><br>**(5) 상법상 상장회사의 신용공여 금지**<br><br>• 상법상 상장회사는 그 회사의 주요주주(누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주, 상법 제542조의8 제2항 제6호) 및 그의 특수관계인 등을 상대방으로 하거나 그를 위하여 신용공여를 해서는 안 됨. 이때 신용공여란 금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험이 따르는 직접적·간접적 거래로서 대통령령으로 정하는 거래를 말함(상법 제542조의9 제1항).<br>• 그러나 부투법 제49조 제1항에 따르면, 위 상법 제542조의9는 부동산투자회사에 대해서는 적용이 배제되므로, 위 규정에 따른 제한은 본건 거래에서 문제되지 않을 것으로 판단됨.<br><br>**(6) 공정거래법상 부당지원행위**<br><br>• 공정거래법상 부당지원행위의 성립요건 및 '정상가격'의 산정방법은 **본문 2.7** 참조. 공정거래법상 부당지원행위는 특수관계인이 아닌 경우에도 적용되며, 유가증권 등 매매거래와 관련하여서도 공정위는 심사지침에 따라 **본문 2.7** | |

[15] 다만, 이와 같은 거래에 대해 부투법 제 30 조 제 1 항이 규정하는 거래제한의 적용을 받는다는 보수적인 견해를 감독당국 담당자가 보인 바가 있어 가능하다면 미리 감독당국과 협의해보는 것을 고려해볼 수 있음.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 에서 본 바와 같은 순서로 '정상가격'을 산정함(심사지침 III. 2. 다.).<br>• 만일 KLI가 종류주식 투자자로부터 매수인의 종류주식을 '정상가격'보다 높은 가격에 매입하는 것일 경우 공정거래법상 부당지원행위에 해당할 가능성이 있으며, 원론적으로는 KLI 입장에서 부당지원행위가 문제될 리스크를 최소화하기 위해서는 객관적으로 평가된 주식 가액으로 주식을 매입하는 것이 적절함.<br>• 다만, 본건의 경우 (i) 본건 매입확약은 KLI가 매수인을 통하여 본건 부동산에 투자하는데 필요한 자금조달을 위해 제1, 2종 종류주식 투자자에게 제출되는 것으로서 본건 종류주식 매입은 KLI 자신의 사업적 필요성(부동산 투자)에 따라 이루어지는 것이고, (ii) 본건 매입의 거래가격은 각 종류주식의 발행가액으로서 KLI와 특수관계가 없는 투자자들과의 사이에 종류주식의 발행 전에 본건 부동산 투자 및 자금조달 구조의 일부로 미리 정하여진 것이며, (iii) 주주간계약에 따르면 본건 매입 시 해당 종류주식의 정관상 누적적 우선배당 권리 중 미지급분에 상응하는 금액이 배당 정산금으로 함께 지급된다는 점을 고려할 때, 본건 종류주식 매입이 공정거래법상 부당지원행위로 평가될 가능성은 낮을 것으로 판단됨.<br>• KLI의 입장에서는 매수인 주식의 취득이 단순히 종류주식 투자자에게 자금을 지원하기 위하여 이루어진 것이 아니라 KLI의 사업적 필요성(부동산에 대한 투자)에 따라 이루어졌다는 점에 대한 객관적이고 면밀한 분석이 사전에 이루어질 필요가 있으며, 특히 KLI가 주식 매입대금과 동일한 가액을 다른 투자처에 투자하여 얻을 수 있는 이익과 비교하여 추가적으로 기대되는 이익이 있다는 점 등에 대하여 충실히 분석해 두고, 이를 입증하기 위한 내부 검토 자료 및 외부 자문사의 보고서 등을 구비해 둘 필요가 있음.<br><br>**(7) 법인세법상 부당행위계산 부인**<br><br>가) KLI가 종류주식을 직접 양수하는 경우<br>• 법인세법상 부당행위계산 부인규정 및 특수관계인의 범위는 **본문 2.7** 참조. | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | • 본건의 경우, KLI와 본건 매입확약의 상대방 사이에 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면[16] 본건 종류주식 매입에 따른 부당행위계산 부인 규정은 적용되지 않을 것으로 판단됨.<br>• 참고로 부당행위계산 부인 규정은 그 행위 당시를 기준으로 적용되며(같은 법 시행령 제88조 제2항), 국세청은 부당행위계산 부인 대상 여부의 판단 시점은 주요 거래조건을 확정하고, 이에 대해 거래당사자 간 구속력 있는 합의가 있는 시점을 기준으로 한다고 유권해석한 바 있음(같은 뜻: 서면-2023-법규법인-0476, 2023.08.28). 본건 종류주식 매입의 구체적인 거래조건에 대한 합의는 본건 매입확약을 통해서 이루어지는 바, 본건 매입확약 시점에 특수관계가 성립하지 않는지 여부를 살펴볼 필요가 있음.<br>• 또한, 설령 특정 거래상대방과 특수관계가 성립하는 경우라고 하더라도, 부당행위계산 부인 제도는 경제적 합리성을 무시한 비정상적인 거래에 한하여 적용된다는 점을 고려하면(대법원 1996. 7. 26. 선고 95누8751 판결 등), KLI와 특수관계가 성립하지 않는 투자자와도 동일한 조건으로 본건 종류주식 매입이 이루어지는 점, 재무적 투자자들에게 일정 수익률을 보전하기 위한 목적으로 거래가격 등이 결정된 것으로 볼 수 있는 점을 들어 본건 종류주식 매입은 경제적 합리성을 갖춘 거래로서 부당행위계산 부인 규정 대상이 아님을 주장해 볼 수 있다고 판단됨.<br>• 한편 법인이 특수관계인 외의 자로부터 정당한 사유 없이 자산을 정상가액(시가에 시가의 100분의 30을 더하거나 뺀 범위의 가액)보다 높은 가액으로 매입하는 경우 그 차액 중 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액은 기부금으로 의제됨(법인세법 제24조 제1항, 같은 법 시행령 제35조, 이하 "**기부금 의제 규정**"). 그러나 본건 종류주식 매입은 특수관계가 없는 당사자 간의 합의에 따라 발행가액으로 매입(배당 정산금 지급 포함)하기로 정한 것이고, 인수기관 및 투자자들은 본건 부동산 가치 상승에 따른 이익이 아니라 우선배당 상당의 수익을 얻을 목적으로 투자하는 것이므로, 발행가액에 의한 매입에는 정당한 사유가 인정되어 기부금 의제 규정은 적용되지 않을 것으로 판단됨. | |

[16] 참고로 법인세법은 신탁재산에 귀속되는 소득은 그 신탁의 이익을 받을 수익자가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 같은 법을 적용하도록 규정하고 있으므로(법인세법 제 5 조 제 1 항), KLI 의 주식을 소유하는 투자신탁의 신탁업자가 본건 매입확약의 상대방인 다른 투자신탁의 신탁업자를 겸하고 있다는 사정만으로 KLI 와 본건 매입확약의 상대방 사이에 특수관계가 성립한다고 보기는 어려움.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 나) 매수인이 제1종 또는 제2종 종류주식을 유상감자하고 KLI가 매수인의 유상증자에 참여하는 경우<br>• 법인의 자본을 증가 또는 감소시키는 거래에 있어서 주주등의 소유주식등의 비율에 의하지 아니하고 일부 주주등의 주식등을 법인세법상 시가와 다른 가액으로 소각하거나 신주를 시가와 다른 가액으로 인수하여 특수관계인인 다른 주주등에게 이익을 분여한 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되고(법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 나목 및 다목), 특수관계인으로부터 자본거래를 통해 이익을 분여받은 법인은 이를 익금에 산입하도록 규정하고 있음(법인세법 제15조 제1항 및 같은 법 시행령 제11조 제8호).<br>• 본건의 경우, (i) 유상감자에 참여하는 주주들(즉, 매입확약의 상대방)과 나머지 주주들 사이에 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면 감자에 따른 이익분여에 대한 부당행위계산 부인 규정은 적용되지 않고, (ii) 유상증자에 참여하는 주주(즉, KLI)와 나머지 주주들 사이에 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면 증자에 따른 이익분여에 대한 부당행위계산 부인 규정이 적용되지 않을 것으로 판단됨.<br>• 한편, 특정 거래상대방과 특수관계가 성립하는 경우라고 하더라도, 감자 및 증자를 통한 본건 종류주식 매입 거래는 재무적 투자자들을 대상으로 일정 수익률을 보전하기 위한 목적의 거래일뿐, 특정 주주에게 이익을 분여하기 위한 거래에 해당하지 않음을 들어 경제적 합리성 측면에서 부당행위계산 부인에 따른 과세시도에 대응해 볼 수 있다고 판단됨. | |
| **3. 부동산 현황 및 소유관계** | | |
| 3.1 본건 부동산 현황 | • 본건 토지: 본건 토지에 대한 2026. 8. 31.자 토지대장(이하 "**본건 토지대장**") 및 같은 날 등기사항전부증명서(이하 "**본건 토지등기부**")에 의하면 본건 토지의 현황은 다음과 같음.[17] | |

[17] 본건 토지 중 관양동 934 에서 2019. 4. 8. 934-11(19.5 ㎡) 및 2020. 8. 31. 934-12(9.9 ㎡)가 각 분할되었고, 관양동 934-1 에서 2020. 8. 31. 934-13(11.1 ㎡)이 분할되었음. 관양동 934-11 은 2019. 4. 8. 분할된 후 2020. 4. 7. 공공용지의 협의취득을 원인으로 ㈜엘에프(구 ㈜엘지패션)에서 안양시로 소유권이전등기가 경료되어 매도인이 취득한 토지에 포함되지 아니함. 관양동 934-12 및 934-13 은 도로개설을 위한 기부채납 절차에 따라 2024. 8. 1. (i) 수탁자(한국투자부동산신탁㈜)에서 매도인(코크렙안양㈜)으로의 신

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">

<table>
<tr><th>번호</th><th>소재지</th><th>지목</th><th>면적(m²)</th><th>소유자</th></tr>
<tr><td>1</td><td>경기도 안양시 동안구 관양동 934</td><td>창고용지[18]</td><td>13,670.6</td><td>수탁자</td></tr>
<tr><td>2</td><td>경기도 안양시 동안구 관양동 934-1</td><td>창고용지</td><td>1,348.9</td><td>수탁자</td></tr>
<tr><td>3</td><td>경기도 안양시 동안구 관양동 912-2</td><td>창고용지</td><td>268</td><td>수탁자</td></tr>
<tr><td colspan="3">합계</td><td>15,287.5</td><td></td></tr>
</table>

• 본건 건물: 본건 건물에 대한 2026. 8. 31.자 건축물대장(이하 "**본건 건축물대장**") 및 같은 날 등기사항전부증명서(이하 "**본건 건물등기부**")에 의하면 본건 건물은 지하 2층, 지상 8층으로 이루어져 있고, 상세한 현황은 **별지 3.1A**과 같음.

• 본건 담보신탁: (i) 위탁자 겸 수익자로서 매도인, (ii) 수탁자로서 한국투자부동산신탁㈜, (iii) 대리금융기관으로서 ㈜신한은행 사이에서 체결된 본건 토지에 관한 2020. 12. 24.자 부동산담보신탁계약 및 본건 건물에 관한 2023. 12. 14.자 부동산담보신탁계약(각 이후 수정·변경된 것을 포함하며, 이하 총칭하여 "**본건 담보신탁계약**")에 따르면, 매도인은 기존 대주들에 대한 대출원리금 상환채무(**본문 5.A** 참조)와 시공사 디엘이앤씨㈜·디엘건설㈜에 대한 미지급 공사대금 지급채무(**본문 6.1** 참조)의 이행을 담보하기 위한 목적으로 본건 부동산을 수탁자에게 신탁하면서 대주에 대하여 공동 1 내지 3순위 우선수익권을, 시공사에 대해 공동 4순위 우선수익권을 각 설정하였음. 이후 2024. 5. 28.자 부동산담보신탁계약변경계약(1차)에 따라 임차인 쿠팡㈜에 대한 임대차보증금 반환채무 담보를 위해 쿠팡㈜에 대하여 1순위 우선수익권을 설정하고 시공사에 대한 공동 4순위 우선수익권을 말소하였으며, 2026. 5. 26.자 대출채권양수도

</td></tr>
</table>

탁재산 귀속을 원인으로 한 소유권이전등기 및 (ii) 매도인에서 안양시로의 증여를 원인으로 한 소유권이전등기가 순차 경료되어 현재 안양시가 소유하고 있으며, 본건 담보신탁의 신탁부동산에서 제외됨. 이에 따라 현재 본건 토지 및 본건 담보신탁의 신탁부동산은 관양동 934, 934-1 및 912-2 의 3 필지와 본건 건물로 구성됨.

[18] 제공받은 본건 건물에 관한 건축허가 허가조건에 따르면, 사용승인 시 지목변경(대 → 창고용지)을 신청할 것을 정하고 있는바, 이에 따른 지목변경이 이루어지지 않은 상태였으나, 매도인이 토지이동신청을 다시 진행하여 2026. 9. 14. 본건 토지 3 필지의 지목이 모두 "창고용지"로 변경되었음(2026. 9. 16.자 각 토지대장 기준).

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">계약 및 2026. 5. 28.자 부동산담보신탁계약변경계약(2차)에 따라 신규 대주들에 대한 대출원리금 상환채무 담보를 위해 신규 대주에 대하여 공동 2순위 우선수익권을 각 설정하였음(우선수익권 현황은 별지 3.1B와 같음).</td></tr>
<tr><td>3.2 본건 건물의 용도</td><td>• 본건 건축물대장에 의하면, 본건 건물에 대한 용도변경 및 대수선 등 변동사항은 아래와 같음.
<table>
<tr><th>변동일</th><th>변동내용 및 원인</th></tr>
<tr><td>2024. 6. 17.</td><td>[대수선] 4~5층 방화벽·방화셔터·방화문 변경, 설치에 따른 방화구획 변경</td></tr>
<tr><td>2024. 7. 29.</td><td>[대수선 및 용도변경] 1~3층 방화구획 변경 / 냉장창고 → 상온창고로 변경</td></tr>
<tr><td>2025. 2. 12.</td><td>[대수선] 6층 바닥슬라브 2개소 오픈 및 구조보강</td></tr>
<tr><td>2025. 4. 1.</td><td>[대수선 및 용도변경] 지1~2층 방화구획 변경 대수선(방화셔터 및 방화문 신설/교체) 및 냉장창고에서 상온창고로 변경</td></tr>
<tr><td>2025. 8. 12.</td><td>[대수선] 지1층·1층 급기/배기용 슬라브 오픈, 배기탑 설치, 지2층·지1층 내력벽 일부 철거, 1층 창호 일부 변경</td></tr>
<tr><td>2025. 10. 10.</td><td>[대수선] 6층 방화구획 변경</td></tr>
</table></td><td>• 건축물은 사용승인 받은 용도대로 사용하여야 하고, 용도변경을 위해서는 신고를 하거나 허가를 받아야 하며(건축법 제19조 제2항), 위반시 관할 행정청은 건축물의 소유자를 상대로 (i) 용도변경이나 사용금지 등의 조치를 명할 수 있고(건축법 제79조 제1항), (ii) 위 시정명령을 이행할 때까지 이행강제금을 부과할 수 있으며(건축법 제80조 제1항), 이와 별도로 건축주는 3년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처해질 수 있음(건축법 제108조 제1항). 만약 본건 건물에 대하여 건축물대장상 용도와 다르게 사용되고 있는 부분이 존재한다면, 매수인이 본건 건물의 소유권을 취득한 이후 위 시정명령 및 이행강제금의 부과대상이 될 수 있음.<br>• 한편 건축법 위반에 따른 형사처벌의 경우, 대법원 판례에 따르면 건축법상의 용도변경행위에는 유형적으로 건축물의 용도를 변경하는 행위뿐만 아니라 이미 용도변경된 건물의 승계인이 그 변경된 용도로 계속 사용하는 행위까지 포함되므로(대법원 2013. 6. 27. 선고 2013도2630 판결, 1992. 9. 22. 선고 92도1647 판결, 2005. 9. 29. 선고 2005도4592 판결 등), 매수인이 불법 용도변경 한 건물을 매수하여 불법 용도변경 된 용도로 계속 사용·수익한다면</td></tr>
</table>

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|---|
| | 2026. 3. 25. | 주차대수 변경(342대 → 296대) 및 현황도면 변경(지2층, 지1층, 2층, 4층~7층) | 이는 건축법 위반의 형사처벌대상이 될 수 있음.<br>• 행정관청은 건축물의 용도변경에 의하여 건축물의 표시에 관한 사항이 변경된 경우에는 이를 건축물대장에 기재할 의무가 있고[19], 이는 적법한 용도변경을 전제로 하는 것임. 본건 건축물대장상 용도변경은 모두 적법한 대수선 절차를 거쳐 이루어진 것으로 확인되고, 불법건축물 표시가 없는 점 등을 고려하면, 본건 건축물대장에 허가 또는 신고되지 않는 용도변경 사항이 있을 가능성은 매우 낮음.<br>• **Recommendation:** 매도인으로 하여금 SPA상 본건 건물의 이용과 관련하여 용도변경 기타 관련 법령 위반이 없다는 점에 관하여 진술 및 보증을 하도록 하는 것이 바람직함. |
| 3.3 미등기건물 및 가설건축물 등 | [가설건축물]<br>• 안양시 동안구청장 명의의 2024. 6. 4.자 가설건축물 축조신고필증(신고번호: 2024-건축과-가설건축물축조신고-40)에 의하면, 본건 건물 7층에 총 3동의 가설건축물(이하 "**본건 가설건축물**")이 존재하는 것으로 보이고, 그 구체적 내역은 **별지 3.3**과 같음.<br><br>[미등기건물] | | • 건축법에서 요구하는 허가나 신고 없이 본건 토지에 가설건축물, 구조물 등을 설치하는 것은 건축법에 위반되고(건축법 제20조 제1항, 제3항), 허가나 신고 없이 설치한 건축주 및 시공자는 2년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해지게 되나(건축법 제110조 제3호), 가설건축물의 매수와 관련하여 매수인에 대한 처벌 규정은 없음.<br>• **Recommendation:** 미등기건물 및 미신고 가설건축물이 존 |

19 건축법 제 38 조 제 1 항 제 4 호, 동법 시행령 제 25 조 제 3 호,「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」제 3 조 제 1 호

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | • 매도인에 따르면 본건 토지에 미등기건물은 존재하지 않는다고 함. | 재할 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로, SPA상 거래종결일 기준 현재 본건 토지에 건축법에 위반되는 미등기건물, 가설건축물 기타 지장물(분묘 포함)이 없고, 본건 가설건축물은 그 신고필증상의 존치기간 내에 신고필증 기재에 부합하는 용도로 적법하게 이용되고 있다는 점에 대한 진술 및 보증을 규정하는 것이 바람직함.<br>• SPA상 매매목적물에 본건 가설건축물 3동을 포함시키고, 거래종결 시 매도인이 본건 가설건축물에 관한 건축주 명의변경에 협조(명의변경동의서 등 필요 서류의 제공 포함)할 것을 확약사항으로 규정할 필요가 있음.<br>• 물리실사를 통해 본건 토지에 다른 가설건축물이나 미등기건물이 없는지 여부를 확인해 보는 것이 바람직함. |
| 3.4 대장과 등기부 간의 현황 일치 여부 | • 본건 부동산과 관련하여 등기부와 대장간 불일치하는 기재사항이 존재하지 아니함. | • 부동산 등기부등본의 표시가 대장과 일치하지 아니하는 경우 본건 건물에 대한 소유권이전등기 신청이 각하될 수 있음(부동산등기법 제29조 제11호).<br>• **Recommendation:** SPA상 본건 부동산에 관한 공부상 표시와 실제 현황이 일치함을 진술 및 보증하도록 규정할 필요가 있음. |
| 3.5 본건 부동산의 소유권 현황 | • 본건 토지등기부 및 본건 건물등기부에 따르면, 관양동 934 및 934-1 각 토지는 1987. 11. 11.자 매매를 원인으로 1987. 11. 19. 럭키금성상사㈜ 명의로 소유권이전등기가 경료된 후, 2006. 11. 3.자 회사분할을 원인으 | • 본건 담보신탁계약에 의하면, 매도인의 본건 대출약정(아래 **본문 5.A**에서 정의됨)에 따른 대출채무의 이행을 담보하기 위하여, 매도인은 본건 부동산의 소유권을 수탁자에게 이전하고 수탁자는 본건 부동산의 소유권을 보전 및 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 로 2006. 11. 27. ㈜엘지패션(현 ㈜엘에프) 명의로 소유권이전등기가 경료되었고, 2020. 6. 12.자 매매를 원인으로 2020. 12. 29. 매도인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다가, 2020. 12. 24.자 신탁을 원인으로 같은 날 수탁자 명의로 소유권이전등기가 경료되어 현재까지 유지되고 있음.<br>• 관양동 912-2 토지는 1943. 9. 21.자 호주상속을 원인으로 1957. 11. 12. 음종철 명의로 소유권이전등기가 경료된 후, 2020. 12. 1.자 매매를 원인으로 2020. 12. 7. 매도인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다가, 2020. 12. 24.자 신탁을 원인으로 2020. 12. 29. 수탁자 명의로 소유권이전등기가 경료되어 현재까지 유지되고 있음.<br>• 본건 건물은 2023. 12. 15. 매도인 명의로 소유권보존등기가 경료된 후, 2023. 12. 14.자 신탁을 원인으로 2023. 12. 15. 수탁자 명의로 소유권이전등기가 경료되어 현재까지 유지되고 있음.<br>• 본건 부동산의 구체적인 소유권 변동 내역은 **별지 3.5**와 같음. | 관리하며 본건 담보신탁계약에서 정한 사유 발생 시 본건 부동산을 처분하여 그 처분대가 등 신탁재산을 본건 담보신탁계약에 정해진 바에 따라 지급하기로 하였고, 이에 매도인은 (i) 2020. 12. 24.자 담보신탁계약에 기하여 2020. 12. 29. 수탁자에게 본건 토지를, (ii) 2023. 12. 14.자 담보신탁계약에 기하여 2023. 12. 15. 수탁자에게 본건 건물을 각 담보신탁 한 것으로 확인됨.<br>• 등기사항전부증명서상 소유자는 적법한 소유자로 추정되고, 제공받은 자료로는 매도인 및 수탁자의 소유권 취득 과정에 법률상 문제가 있다고 인정될 사정은 확인되지 아니하므로 특별한 사정이 없는 한 매도인은 등기의 추정력에 따라 순차적으로 본건 부동산의 소유권을 적법한 절차 및 원인에 의하여 유효하게 취득하여 수탁자에 신탁한 것으로 추정됨.<br>• **Recommendation:** 일반적인 부동산거래에서 통상 매도인 측에 요구되는 진술 및 보증으로서, SPA상 매도인으로부터 본건 부동산에 관한 소유권을 적법하게 취득하여 수탁자에게 신탁하였다는 점에 관한 진술 및 보증을 받는 것이 필요함. |
| 3.6 본건 담보신탁의 해지 또는 수탁자 직접 이전 | • 일반적으로 신탁부동산의 소유권 이전 방안으로는 (i) 신탁재산의 처분을 이유로 수탁자가 매수인에게 직접 신탁부동산의 소유권을 직접 이전하는 구조(등기원인: | • 소유권 이전 방식의 선택: **본문 2.5** 및 **2.6**에 기술된 채권자취소권, 부인권 기타 매도인의 채권자에 의한 압류, 가압류 등 조치에 따른 소유권이전 관련 분쟁 발생 가능성 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 신탁재산의 처분)(㉮방식)와 (ii) 우선 신탁의 종료를 이유로 수탁자가 위탁자에게 신탁부동산의 소유권을 이전한 후(등기원인: 신탁재산의 귀속) 위탁자가 다시 매수인에게 해당 부동산의 소유권을 이전(등기원인: 매매)하는 구조(㉯방식)를 상정할 수 있음.<br>• 담보신탁된 부동산을 처분하는 경우, ㉯방식을 취하는 것이 일반적이나, 본건 담보신탁계약에 따르면, ㉯방식에 따른 처분을 허용하는 한편(**별지 3.6** 신탁특약 제8조 제3항), 매도인이 우선수익자 전원의 서면 동의를 얻는 것을 전제로 수탁자가 ㉮방식으로 신탁부동산을 처분하는 것이 가능하도록 규정하고 있음(**별지 3.6** 신탁특약 제8조 제4항).<br>• 통상 ㉮방식의 경우 수탁자(한국투자부동산신탁㈜)가 '매도인'으로서, 매도인(코크렙안양㈜)이 '위탁자'로서 SPA 의 당사자가 되고(3자간 계약 방식), ㉯방식의 경우 매도인(코크렙안양㈜)이 '매도인'으로서, 매수인과의 2자간 계약 방식으로 SPA 를 체결하게 됨.<br>• 본건 담보신탁계약에 의하면, 매도인은 신탁부동산의 일부 또는 전부를 처분하기 위해서는 우선수익자 전원 및 수탁자의 사전 서면 동의를 얻어야 함(**별지 3.6** 신탁특약 제8조 제1항).<br>• 매도인이 우선수익자 전원의 서면 동의를 얻어 수탁자에게 서면 요청하는 경우 수탁자는 (소유권이전에 | 측면에서는 매수인의 입장에서 소유권이전 방식을 ㉮방식으로 정하는 것이 유리함. 다만, 본건 거래의 경우 채권자취소권, 부인권 등 소유권이전 관련 분쟁 발생 가능성이 낮음. 한편, ㉯방식에 의할 경우 SPA는 매도인과 매수인 간의 2자간 계약이 되는 반면, ㉮ 방식에 의할 경우 매도인, 매수인 및 수탁자 간의 3자간 계약이 되어야 하며, 이때 수탁자는 소유권이전등기 의무를 부담하고 매도인은 위탁자로서 SPA에 관한 다른 모든 책임과 의무를 부담하는 방식이 되어야 할 것임.<br>• 소유권이전 관련 분쟁 발생 가능성이 우려되는 등 특별한 사정이 없다면 담보신탁 부동산에 통상적으로 이용되는 ㉯ 방식에 의하더라도 소유권 이전을 제외한 실질적인 부동산매매계약상 매도인의 거의 모든 의무는 위탁자인 코크렙안양㈜가 부담하게 될 것이라는 점에서 두 방식이 실질적인 차이를 가져오지는 않는다고 볼 수 있음.<br>• 이와 관련하여, ㉮방식에 의할 경우 수탁자는 매매대금 지급과 동시이행으로서의 소유권 이전의무 이외에 진술 및 보증 등 SPA에 따른 어떠한 책임도 부담하지 않는다는 내용을 SPA에 포함시키는 것이 일반적이고(좌측에 기재한 본건 담보신탁계약 신탁특약 제8조 제4항도 그러한 취지를 명시하고 있음) SPA 체결 시 수탁자를 "매도인" 지위로 하여야 할 것이라는 점을 유의할 필요 있음. 반면, ㉯방식에 의할 경우 매매대금 지급과 동시이행으로 신 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 협력할 의무를 제외한) 매도인으로서의 책임을 부담하지 않는 조건으로 ㉮방식에 따라 신탁부동산을 처분할 수 있음(**별지 3.6** 신탁특약 제8조 제4항).<br>• 한편, 본건 담보신탁계약에 의하면, ㉯방식을 취하는 경우, 매도인은 매수인이 매매대금을 완납하고 그에 대한 소유권이전을 위하여 우선수익자 전원의 동의를 얻어 그 신탁재산에 관한 신탁해지를 서면으로 요청하는 경우 수탁자는 그 신탁재산에 관한 신탁계약(즉 본건 담보신탁계약)을 해지하고 매도인에게 신탁부동산의 소유권을 귀속시킬 수 있음. 이때, 본건 담보신탁계약을 해지하기 위해서는 수탁자의 서면 동의도 필요함(**별지 3.6** 신탁특약 제8조 제3항, 제11조 제1항). | 탁 해지 및 위탁자에게로의 소유권 귀속과 위탁자로부터 매수인에게로 소유권 이전을 하기 위하여 필요한 모든 서류들이 제공되어야 할 것임.<br>• 귀사의 설명에 따르면, 본건 거래는 ㉯방식을 취할 예정인 것으로 보임. 따라서 본건 담보신탁계약상 신탁부동산의 처분 및 본건 담보신탁의 해지를 위해서는, 매도인은 우선수익자의 동의를 얻어 신탁재산에 관한 신탁해지를 수탁자에게 서면으로 요청하여 수탁자의 서면 동의를 받아야 할 것임.<br>• 이 경우 본건 거래는 수탁자 명의의 신탁등기 및 소유권이전등기를 말소하여 본건 부동산의 소유권이 매도인으로 복귀된 후 매도인과 매수인 명의로 순차적으로 소유권이전등기를 경료하는 방식으로 진행되어야 할 것임(즉, 거래종결시 수탁자 명의의 등기 말소와 매수인 명의로의 소유권이전등기를 위한 서류가 연번으로 제출되어야 할 것임).<br>• **Recommendation:** 신탁등기사무처리에 관한 예규(2021. 6. 4., 등기예규 제1726호)에 따르면, 수탁자가 신탁재산을 제3자에게 처분하거나 신탁이 종료되어 신탁재산이 위탁자 또는 수익자에게 귀속되는 경우에는 그에 따른 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 하고, 등기원인이 신탁재산의 처분 또는 신탁재산의 귀속임에도 신탁등기의 말소등기 또는 권 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 리이전등기 중 어느 하나만을 신청하는 경우에는 등기관은 이를 수리할 수 없음. 따라서 SPA 상 본건 부동산 소유권이전을 위해 우선수익자 전원 및 수탁자의 처분·해지 동의서, 대출원리금 상환에 필요한 서류, 신탁사무처리비용 및 신탁보수 정산확인서, 신탁등기 말소 및 소유권이전등기에 필요한 일체의 서류를 거래종결과 동시에 거래종결서류로 매수인에게 제공할 것을 매도인의 확약사항 및 거래종결 동시조건으로 규정할 필요가 있음. |
| 3.7 본건 부동산의 제한물권 등 현황 | • 본건 토지등기부 및 본건 건물등기부에 따르면, 본건 부동산에는 본건 담보신탁을 제외하면, 근저당권 기타 제한물권이 설정되어 있지 아니함. | • **Recommendation:** 매도인으로 하여금 거래종결일 기준으로 본건 부동산에 대하여 제한물권 등 아무런 부담 없는 소유권을 보유한다는 점을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함. |
| 3.8 본건 부동산의 부속물 현황 | • 매도인으로부터 제공받은 본건 부동산과 관련한 각종 설비나 장비의 현황은 **별지 3.8** 참조. 매도인에 의하면 본건 부동산 관련 각종 설비나 장비 중 매도인 소유로서 본건 거래 목적물에 포함되지 않는 것은 없다고 함.<br>• 매도인의 설명에 의하면 위 설비 및 장비에 유치권, 질권, 양도담보, 가압류, 압류, 가처분 등 부담이나 제한이 설정된 바는 없음. | • 부동산에 부속된 동산 중 종물에 해당하지 않는 독립된 동산은 매도인이 이를 제3자에게 분리하여 처분한(매각 혹은 양도담보 제공 등) 후에도 간접점유의 형태로 계속하여 점유할 수 있음. 따라서 이 경우 매수인이 이를 선의취득하지 않는 한 그 동산에 대한 완전한 소유권을 취득하지 못할 수 있음.<br>• **Recommendation:** 물리실사를 통해 매도인 소유의 설비나 장비 내역을 명확히 파악할 필요가 있어 보이고, SPA상 매매목적물에 포함되는 주요 설비 등의 구체적인 목록을 명시하되 보충적으로 본건 부동산에 부속된 일체의 동산 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 을 매매목적물로 규정할 필요가 있음. 또한 위 설비나 장비에 유치권, 질권, 양도담보, 가압류, 압류, 가처분 등 부담이나 제한이 설정되어 있지 않다는 점에 대한 진술 및 보증을 받는 것이 바람직함. |
| 3.9 경계침범 | • 매도인으로부터 제공받은 2023. 9. 25.자 안양물류센터 재건축사업 시공사(DL건설㈜) 공문에는, 부대토목공사 중 동측 대지경계와 기존 담장을 비교한 결과 대지경계가 상이하여 108.585㎡의 대지면적이 부족하고, 인접 건물들이 본건 토지의 대지경계 안에 녹지대 및 주차장을 개설하여 사용하고 있다는 취지가 기재되어 있음. 또한 "대지경계 참고자료_바른 수정"에는 공부상 대지경계와 현재 담장 사이의 간섭면적 합계가 123.35㎡(37.31평)로 기재되어 있음.<br>• 본건 토지의 경계와 관련된 인접 토지 및 그 소유자는 (i) 관양동 934-2 토지의 ㈜경산, (ii) 관양동 934-3 외 2필지의 대한예수교장로회열린교회 및 (iii) 관양동 934-4 토지의 케이엠알㈜임.<br>• 매도인에 따르면, 본건 개발공사 착수 당시에는 CM의 확인을 근거로 건축물의 배치 및 경계에 문제가 없다고 보고 공사를 진행하였고, 준공 단계에서 시공사(DL건설)가 외곽 펜스 설치 과정에서 경계 불일치 가능성을 제기하였으나 당시에는 현황측량을 실시하지 않았 | • 본건 현황측량 결과에 따르면 본건 토지 중 합계 134.7㎡ 부분을 인접 토지 소유자 등이 점유하고 있을 가능성이 높음. 매수인은 거래종결 후 소유자로서 해당 부분의 방해배제 및 인도 등을 청구할 수 있으나, 점유자가 점유취득시효(민법 제245조 제1항)를 주장할 가능성이 있음.<br>• 다만 판례에 따르면, 취득시효가 완성된 후 점유자 명의로 등기하기 전에 소유권이 제3자에게 이전되면 점유자는 새로운 소유자에게 대항할 수 없음. 이 경우 점유자가 다시 취득시효를 주장하려면 소유권이 변동된 시점을 새로운 기산점으로 하여 시효기간이 경과하여야 함(대법원 1994. 3. 22. 선고 93다46360 전원합의체 판결 등). 본건 토지는 2020. 12. 29. 매도인 및 수탁자 명의로 순차 소유권이 이전되었고 본건 거래로 다시 매수인에게 이전될 예정이므로, 현 시점에서 점유자의 시효취득이 문제될 가능성은 높지 않을 것으로 보임.<br>• 그러나 매수인의 취득 이후에도 현재의 점유 상태가 장기간 계속되는 경우 새로운 취득시효가 진행될 수 있음. 따라서 매수인으로서는 거래종결 후 인접 토지 소유자에 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 다고 함. 이에 매도인은 한국국토정보공사 경기중부지사를 통하여 2026. 9. 28. 본건 토지 중 관양동 934에 관한 지적현황측량(이하 "**본건 현황측량**")을 실시하였음. 본건 현황측량의 지적측량결과부(교부번호 제13호) 및 지적현황측량 성과도에 따르면, 본건 토지 동측 경계 4개 구간(ㄱ 내지 ㄹ)에서 현재 본건 부동산의 경계로 사용되고 있는 선(의뢰인 지정선)이 지적경계보다 본건 토지 안쪽에 위치하고 있음. 그 사이의 면적은 ㄱ 23.2㎡, ㄴ 39.2㎡, ㄷ 27.0㎡, ㄹ 45.3㎡로 합계 134.7㎡임. 위 각 부분은 위 시공사 공문 등에 비추어 인접 토지의 담장·조경·주차공간 등으로 사용되고 있는 것으로 보임(이하 "**본건 경계침범**", 구체적인 현황은 **별지 3.9** 참조). 측정점 위치 사진상 위 각 구간의 경계에는 메쉬펜스가 설치되어 있고 그 주변에 수목·화단 등 조경시설이 조성되어 있음.<br>• 매도인은 본건 현황측량 결과에 따라 인접 토지 소유자에게 본건 토지에 대한 매도인의 소유권 및 권리행사 의사를 명확히 하고 현재의 점유를 적법한 사용으로 인정하는 것이 아니라는 취지의 서면 통지를 할 예정이라고 함. 또한 본건 현황측량 결과 및 위 서면 통지의 진행상황을 매매계약서에 반영하고, 거래종결일까지 관련 후속 절차가 완료되지 아니하는 경우 관련 자료 및 진행 경과를 매수인에게 승계하고 필요한 | 게 권리행사 의사를 명확히 하는 서면 통지를 하는 등 필요한 조치를 취할 필요가 있음.<br>• **Recommendation:** 매수인은 거래종결 전 물리실사 및 경계측량을 통해 본건 경계침범의 정확한 위치와 면적, 각 구간별 인접 토지와의 대응관계 및 점유 현황 등을 확인할 필요가 있음. SPA 상 (i) 매도인이 거래종결 전까지 본건 현황측량 결과에 따른 구간별 인접 토지 및 점유자를 특정하여 매수인에게 제공하고, 인접 토지 소유자에 대한 서면 통지를 완료할 것, (ii) 거래종결 전까지 본건 경계침범을 해소하거나, 각 인접 토지 소유자로부터 경계, 점유·사용관계 및 향후 경계정리 방법 등에 관하여 매수인이 만족할 만한 내용의 합의서 또는 확약서를 징구하여 매수인에게 승계시킬 것을 매도인의 확약사항 및 거래종결의 선행조건으로 정하고, (iii) 거래종결일까지 위 조치가 완료되지 아니하는 경우 매도인이 관련 자료 및 진행 경과를 매수인에게 승계하고 거래종결 후에도 필요한 협조를 제공할 의무를 부담하도록 하고, 그 이행을 담보하기 위하여 매매대금 일부를 유보하거나 매매대금을 감액 또는 정산하는 것을 고려할 필요가 있음. 아울러 본건 경계침범 이외에 본건 부동산에 관한 경계침범이 없다는 점에 대한 매도인의 진술 및 보증을 받는 것이 바람직함. |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 협조를 제공할 예정이라고 함. | |

**4. 공법상 제한**

• 본건 토지에 관한 2026. 8. 25.자 토지이용계획확인서(이하 "**본건 토지이용계획확인서**")에 따르면, 현재 본건 토지에 관하여 지정된 지역·지구 및 해당 지역·지구 지정에 따른 제한은 아래 표와 같음[20].

| **「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법")에 따른 지역·지구 및 제한사항** | |
|---|---|
| **도시지역, 일반공업지역** | ▪ 본건 토지는 국토계획법상 도시지역 중 일반공업지역으로 지정되어 있음.<br>▪ 국토계획법 및 「안양시 도시계획조례」에 따르면, 일반공업지역 안에서는 「건축법 시행령」 별표 1 제 3 호의 제 1 종 근린생활시설, 같은 별표 제 4 호의 제 2 종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외함) 및 같은 별표 제 18 호의 창고시설을 건축할 수 있음. 따라서 본건 건물의 창고시설(상온창고·일반창고), 1 층 제 1 종 근린생활시설(소매점) 및 8 층 제 2 종 근린생활시설(휴게음식점·사무소)은 일반공업지역에서 허용되는 용도에 해당함.[21]<br>▪ 국토계획법 및 「안양시 도시계획조례」에 따르면, 안양시 내 일반공업지역의 건폐율은 70% 이하, 용적률은 300% 이하로 제한됨.[22] |

| **다른 법령 등에 따른 지역·지구 및 제한사항** |
|---|

[20] 본건 토지는 아래 표 기재 지역·지구 외에도, 필지에 따라 국토계획법에 따른 지역·지구인 소로 1 류(폭 10m~12m)(접합), 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따른 가축사육제한구역, 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 대기관리권역, 「도시교통정비촉진법」에 따른 도시교통정비지역, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업육성촉진지구, 「도로법」에 따른 교통기타용도지역지구미분류(대도시권)로 지정되어 있으나, 본건 건물과 관련한 사항을 특별히 제한하지 않으므로 검토를 생략함.

[21] 국토계획법 제 76 조 제 1 항, 동법 시행령 제 71 조 제 1 항 제 12 호 및 별표 13, 「안양시 도시계획 조례」 별표 12, 「건축법 시행령」 별표 1 제 3 호·제 4 호·제 18 호

[22] 국토계획법 제 77 조 제 1 항·제 2 항, 제 78 조 제 1 항·제 2 항, 동법 시행령 제 84 조 제 1 항 제 12 호 및 제 85 조 제 1 항 제 12 호, 「안양시 도시계획 조례」 제 49 조 제 1 항 제 12 호 및 제 50 조 제 1 항 제 12 호

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| **「수도권정비계획법」상 과밀억제권역** | ▪「수도권정비계획법」에 따르면 과밀억제권역에서는 학교·공공청사·연수시설 등 인구집중유발시설의 신설·증설 및 용도변경이 제한되고, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따르면 공장(공장건축면적 500 ㎡ 이상)의 신설·증설·이전 및 업종변경이 제한됨.[23]<br>▪ 본건 건축물대장상 주용도인 창고시설은 「수도권정비계획법」상 인구집중유발시설 또는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」상 공장에 해당하지 않고, 1 층 제 1 종 근린생활시설(소매점) 및 8 층 제 2 종 근린생활시설(휴게음식점·사무소)도 「건축법 시행령」상 판매시설·업무시설에 해당하지 않으므로, 현재 확인되는 용도 범위에서 과밀억제권역 관련 판매시설·업무시설 또는 공장에 관한 제한이 문제되지 않을 것으로 보임. | |
| **토지거래계약에관한허가구역** | ▪ 본건 토지이용계획확인서에 따르면 본건 토지는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」(이하 "부동산거래신고법")상 토지거래허가구역에 위치하고 있음. 국토교통부 고시 제 2026-1105 호에 따르면 본건 토지를 포함한 안양시 일부 지역의 경우 2026. 8. 26.부터 2027. 8. 25.까지 토지거래허가구역으로 (재)지정되었음. 단, 그 허가대상은 외국인 등의 주택이 포함되는 취득거래에 한함.<br>▪ 본건 거래는 국내 법인(부동산투자회사)이 주용도가 창고시설 등인 본건 토지 및 건물을 취득하는 거래이므로 토지거래허가의 대상에 해당하지 아니함. | |

▪ 본건 건축물대장에 따르면 본건 건물의 주용도는 창고시설(상온창고·일반창고), 제1·2종 근린생활시설이고, 층수는 지하 2층/지상 8층, 건폐율은 68.24%, 용적률은 283.42%임. 이는 일응 현행법상 허용하고 있는 용도 및 범위 내에 해당하는 것으로 판단됨.

▪ 본건 건축물대장에 따르면 본건 건물은 2020. 9. 7. 건축허가를 받아 2023. 11. 24. 사용승인이 이루어졌음. 본건 건물의 건축허가 관련 서류 및 허가 당시 적용 법령을 전부 확인하지 못했으므로 건축허가 시점의 모든 공법상 적법성을 단정하기는 어려우나, 본건 건물 관련 현재 시행되는 위와 같은 공법상 제한에 중대하게 저촉되는 내용은 발견되지 아니하는 점, 매도인이 본건 건물에 대하여 각 건축허가 및 사용승인을 받아 현재까지 특별한 분쟁 없이 사용해왔다는 점을 고려해볼 때, 건축허가 당시 본건 건물이 법령에 위반되어 건축되었을 가능성은 높지 않다고 생각됨.

▪ **Recommendation:** 매수인으로서는 매도인으로부터 본건 건물이 건축법, 국토계획법 및 기타 관계 법령에 위반되지 않는다는 점에 관한 진술 및

[23] 「수도권정비계획법」 제 7 조 제 1 항·제 18 조, 동법 시행령 제 3 조 제 4 호·제 10 조, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제 20 조 제 1 항

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td colspan="3">보증을 받는 것이 바람직함.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 계약</td></tr>
<tr><td colspan="3">Overview<br><br>A. 대출약정서 및 관련 담보계약서<br><br>• 매도인으로부터 본건 대출약정, 본건 담보신탁계약서를 제공받았으며, 그 주요 조건은 다음과 같음.<br><br>
<table>
<tr><th>순번</th><th>계약명 및 체결일</th><th>당사자</th><th>주요 내용</th></tr>
<tr><td>1</td><td>대출약정서(2024. 5. 28. 체결), 대출채권양수도계약서(2026. 5. 26. 체결), 대출계약변경계약서(2026. 5. 26. 체결)<br>(이하 총칭하여 “본건 대출약정(서)”)</td><td>• 기존 대주(양도인)[24]: 교보생명보험㈜, 동양생명보험㈜, ㈜신한은행<br>• 신규 대주(양수인): 롯데캐피탈㈜, ㈜우리은행, ㈜우리카드, 비씨카드㈜, 수협은행, ㈜신한은행, 신협대주단<br>• 차주: 매도인<br>• 대리금융기관: ㈜신한은행</td><td>• 대출약정금: 총 160,000,000,000원 (롯데캐피탈㈜: 300억 원, ㈜우리은행: 200억 원, ㈜우리카드: 200억 원, 비씨카드㈜: 300억 원, 수협은행: 100억 원, ㈜신한은행: 200억 원, 신협대주단: 300억 원)<br>• 대출만기일: <u>2027. 5. 28</u>.(영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일)<br>• 대출이자율: 연 5%의 고정금리<br>• 연체이자율: 대출이자율에 연 3%를 가산한 연체이자율 적용<br>• 임의적 중도상환: 차주는 대출이자지급일에 최소 10억 원 이상, 1억 원의 배수 단위로 또는 대출금 전부를 대출만기일 이전에 임의로 중도상환을 할 수 있음. 중도상환수수료는 중도상환일에 따라 각 아래와 같음. 단, 대주 중 ㈜신한은행에 대해서는 2026. 5. 26.자 대출계약변경계약 제3조에 따른 중도상환수수료 변경은 적용되지 않고 2024. 5. 28.자 대출약정에 따른 중도상환수수료가 적용됨.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

[24] 기존 대주는 2026. 5. 26.자 대출채권양수도계약에 따라 2026. 5. 28. 매도인에 대한 대출채권을 신규 대주에게 양도하였음.

DRAFT

| 분류 | | | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ▪ 대출실행일 이후부터 대출실행일로부터 12개월이 되는 날까지: 1%<br>▪ 대출실행일로부터 12개월이 되는 날 이후부터 대출실행일로부터 23개월이 되는 날까지: 0.5%<br>▪ 대출실행일로부터 23개월이 되는 날 이후부터 대출채권양수도계약상 거래종결일 직전일까지: 없음<br>▪ 거래종결일부터 거래종결일로부터 6개월이 되는 날까지: 0.5%<br>▪ 거래종결일로부터 6개월이 되는 날의 다음 날부터 대출만기일의 직전일까지: 없음<br>• 의무적 중도상환: 본건 부동산 매각 시 매각대금 전액으로 대출금을 중도상환(중도상환수수료 면제)<br>• 대출관련 담보: 부동산담보신탁계약(제2순위 우선수익권), 보험금청구권 근질권설정, 주금/대출금납입계좌, 보험금계좌, 임대료계좌 및 이자유보계좌에 대한 예금반환채권 근질권설정 |
| | 2 | 부동산담보신탁계약서<br>(최초: 2020. 12. 24.)<br>(추가: 2023. 12. 14.)<br>(변경1차-건물: 2024. 5. 28.)<br>(변경1차-토지: 2024. 5. 28.)<br>(변경2차: 2026. 5. 28.)<br>(이하 총칭하여 "**본건 담보신탁계약(서)**" | • 위탁자: 매도인<br>• 수탁자: 한국투자부동산신탁㈜<br>• 대리금융기관: ㈜신한은행 | • 신탁부동산: 본건 부동산<br>• 신탁기간: 담보신탁등기일로부터 우선수익자 채권변제시까지<br>• 수익자:<br>▪ 1순위 우선수익자: 쿠팡㈜<br>▪ 공동 2순위 우선수익자: 신규 대주(양수인)<br>▪ 수익자 겸 채무자: 매도인<br>▪ 우선수익권금액: **별지 3.1B** 참조<br>▪ 신탁재산 처분: 신탁재산의 처분시 우선수익자 전원 및 수탁자의 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 사전 서면 동의 필요 |
| 3 | 예금채권 근질권설정계약, 근질권 양도 통지서 | • 근질권설정자: 매도인<br>• 근질권자: 신규 대주(양수인) | • 자금관리계좌 예금채권 근질권 채권최고액: 대출원리금의 120% |
| 4 | 보험금청구권 근질권설정계약, 근질권 양도 통지서 | • 근질권설정자: 매도인<br>• 근질권자: 신규 대주(양수인) | • 보험금청구권 근질권 채권최고액: 대출원리금의 120% |

- 매도인의 설명에 의하면, 매도인은 본건 거래의 매매대금으로 대주(공동 2 순위 우선수익자)에게 본건 대출약정상 대출원리금 전액을 상환할 예정임. 그 외 신탁등기의 해지 및 매도인의 매수인에 대한 소유권 이전과 관련해서는 **본문 3.6** 참조

*B.* 임대차계약 등

- 본건 건물에 관하여, 매도인으로부터 아래와 같은 6 인의 임차인(이하 총칭하여 "**본건 임차인들**")과의 임대차계약(이하 총칭하여 **"본건 임대차계약"**을 제공받음.
  - i. 매도인과 ㈜쿠팡(이하 **"쿠팡"**) 사이에서 본건 건물 중 지하 2 층 전체 면적(약 2,728.21 평), 지하 1 층 전체 면적(약 2,745.32 평), 2 층 전체 면적(약 2,185.56 평), 4 층 전체 면적(약 2,185.56 평), 5 층 전체 면적(약 2,185.56 평), 6 층 전체 면적(약 2,187.87 평), 7 층 전체면적(약 1,550.42 평) 및 8 층 일부 면적(약 349.35 평)에 관하여 체결된 5 건의 부동산 임대차 계약서(이하 총칭하여 "**쿠팡 임대차계약(서)**")[25],

[25] 각 임대차계약은 임대차계약 개시일 순서대로 (i) 지상 5 층 ~ 지상 7 층에 관한 2024. 2. 5.자 임대차계약을 "**쿠팡 최초 임대차계약서**", (ii) 지상 8 층 일부 및 지상 4 층에 관한 2024. 3. 28.자 임대차계약을 "**쿠팡 추가 임대차계약서**" 또는 "**쿠팡 제 1 차 변경합의서**", (iii) 쿠팡 최초 임대차계약상 임대차보증금의 담보제공방법을

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|

ii. 매도인과 ㈜키즈밀(이하 "**키즈밀**") 사이에서 2024. 11. 27. 본건 건물 중 8층 일부 면적(약 479.39 평)에 관하여 체결된 부동산 임대차 계약서(이하 "**키즈밀 임대차계약(서)**")

iii. 매도인과 ㈜용마로지스(이하 "**용마로지스**") 사이에서 2024. 10. 28. 본건 건물 중 1층 일부 면적(약 856.06 평)에 관하여 체결된 부동산 임대차 계약서(이하 "**용마로지스 임대차계약(서)**")

iv. 매도인과 ㈜아이팜(이하 "**아이팜**") 사이에서 2025. 4. 25. 본건 건물 중 1층 일부 면적(약 17.29 평)에 관하여 체결된 부동산 임대차 계약서(이하 "**아이팜 임대차계약(서)**")

v. 매도인과 ㈜지오영(이하 "**지오영**") 사이에서 2024. 12. 31. 본건 건물 중 1층 일부 면적(약 1,092.94 평)에 관하여 체결된 부동산 임대차 계약서(이하 "**지오영 임대차계약(서)**")

vi. 매도인과 ㈜농심(이하 "**농심**") 사이에서 본건 건물 중 3층 전체 면적(약 2,185.56 평)에 관하여 체결된 부동산 임대차 계약서(이하 "**농심 임대차계약(서)**")

- 본건 임대차계약의 주요 임대차 조건은 다음 표와 같고, 주요 내용에 대해서는 **별지 5.B** 참조.

| 구분 | 임차인 | 임대차목적물(공급면적) | 월 임대료(원) | 보증금(원) | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 임대차계약서 | 쿠팡 | 지상 7층 전체(약 1,550.42평)<br>지상 6층 전체(약 2,187.87평)<br>지상 5층 전체(약 2,185.56평) | 355,431,000<br>(매년 2.5% 인상) | 2,132,586,000 | 2024. 2. 1. ~ 2034. 4. 30. |
| | | 지상 8층 일부(약 207.40평)<br>지상 4층 전체(약 2,185.56평) | 138,703,668<br>(매년 2.5% 인상) | 832,222,008 | 2024. 5. 1. ~ 2034. 4. 30. |

변경하는 내용의 2024. 6. 17.자 제 2 차 계약변경합의서(이하 "**쿠팡 제 2 차 변경합의서**")(3) 지상 2층 및 지하 1층에 관한 2024. 12. 23.자 임대차계약을 "**쿠팡 제 3 차 변경합의서**", (4) 지하 2층에 관한 2025. 11. 24.자 임대차계약을 "**쿠팡 제 4 차 변경합의서**", (5) 지상 8층 일부에 관한 2026. 8. 14.자 임대차계약을 "**쿠팡 제 5 차 변경합의서**"로 칭함.

DRAFT

| 분류 | | 발견사항 | | 분석 및 고려사항 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 지상 2층 전체(약 2,185.56평) | 295,852,800<br>(매년 2.5% 인상) | 786,801,600 | 2025. 1. 1. ~ 2034. 4. 30. |
| | | 지하 1층 전체(약 2,745.32평) | | 988,315,200 | 2025. 4. 1. ~ 2034. 4. 30. |
| | | 지하 2층 전체(약 2,728.21평) | 163,692,600<br>(매년 2.5% 인상) | 982,155,600 | 2025. 12. 1. ~ 2034. 4. 30. |
| | | 지상 8층 일부(약 141.95평) | 5,436,685<br>(매년 2.5% 인상) | 32,620,110 | 2026. 8. 18. ~ 2034. 4.30. |
| 키즈밀<br>임대차계약서 | 키즈밀 | 지상 8층 일부(약 479.39평) | 19,175,475<br>(매년 2.5% 인상) | 100,000,000 | 2025. 1. 1. ~ 2029. 12. 31. |
| 용마로지스<br>임대차계약서 | 용마로지스 | 지상 1층 일부(약 856.05평) | 51,363,000<br>(매년 2.5% 인상) | 308,178,000 | 2024. 11. 16. ~ 2030. 1. 31. |
| 아이팜<br>임대차계약서 | 아이팜 | 지상 1층 일부(17.29평) | 1,037,400<br>(매년 2.5% 인상) | 6,224,400 | 2025. 5. 1. ~ 2030. 4. 30. |
| 지오영<br>임대차계약서 | 지오영 | 지상 1층 일부(1,092.94평) | 65,576,132<br>(매년 2.5% 인상) | 393,456,789 | 2025. 2. 1. ~ 2035. 1. 31. |
| 농심<br>임대차계약서 | 농심 | 지상 3층 전체(2,185.56평) | 107,092,000 | 642,552,000 | 2024. 7. 30.~2029. 7. 29. |

- 한편, 키즈밀은 키즈밀의 계열회사 또는 자회사인 (1) ㈜튼튼밀 및 (2) 아이캔밀과 각 전대차계약(이하 총칭하여 "**키즈밀 전대차계약**")을 체결하였고, 매도인은 이하 조건 등이 모두 충족되는 것을 조건으로 키즈밀 전대차계약에 동의한다는 취지의 전대차 계약 동의서를 교부하였음.
  - i. 키즈밀 임대차계약이 해지 및 종료되는 경우, 그와 동시에 전대차계약도 종료되며, 그 경우 전대차계약기간은 키즈밀 임대차계약의 해지 및 종료시점까지로 함.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|

ii. 전차인은 어떠한 경우에도 임대인에 대해 전대차계약에 따른 권리 또는 주장을 행사할 수 없고, 매도인은 전대차계약의 종료 또는 해지로 인한 전대차보증금 반환 등에 관련해서 어떠한 책임과 의무도 부담하지 않음.

iii. 전차인은 본건 임대차계약의 종료 또는 해지 시 임대인에 대하여 비용상환청구 및 부속물 매수 청구를 하지 못하고, 전대인과 연대하여 임대차목적물을 원상 회복 후 명도하여야 함.

iv. 전대인과 전차인은 본건 전대차계약에 관하여 임대인 등에게 손해가 발생한 경우, 일체의 손해를 연대하여 배상하여야 함.

- 매도인에 따르면, 본건 임대차계약·키즈밀 전대차계약 외 쿠팡㈜이 임대차목적물 전체에 관하여 계열회사인 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)와 전대차계약(이하 "**쿠팡 전대차계약**")을 체결하고 있다고 하고[26], 그 외 기타 본건 부동산을 사용, 점유하고 있는 자는 없다고 함.

*C.* 주차장 사용 합의

- 매도인으로부터 매도인 및 키즈밀 사이에 2025. 6. 체결된 본건 건물 지상 8 층 주차장 일부 사용 합의서(이하 "**주차장 사용 합의서**")를 제공받음. 주차장 사용 합의서는 매도인이 소유한 주차장 일부 공간(약 5.1 평)을 키즈밀의 생활쓰레기(폐기물) 보관 및 처리 공간으로 사용하도록 하는 계약임. 그 주요 조건은 아래와 같음.

| 당사자 | 계약기간 | 주요 조건 |
|---|---|---|
| ▪ 매도인<br>▪ 키즈밀 | 2025. 7. 1. ~ 2029. 12. 31.[27] | ▪ 소재지: 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1, 934-2<br>▪ 면적: 16.92m$^2$ (약 5.1 평)<br>▪ 사용용도: 생활쓰레기(폐기물) 보관 및 처리<br>▪ 사용료: 월 20 만 원(VAT 별도) |

[26] 쿠팡 임대차계약서상 쿠팡의 계열회사에 대한 본건 건물의 전대 및 전전대에 대해서는 임대인의 사전 서면동의를 요하지 아니함(쿠팡 최초 임대차계약서 별첨 3. 특약사항 제 9 조 제 1 항 등 참조).

[27] 키즈밀 임대차계약 만료일(중도해지 포함)



DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | ▪ 사용조건: 임차인은 사용공간을 정해진 사용용도 이외에 다른 용도로 사용할 수 없음. 임차인은 사용용도에 맞추어 손쉽게 철거 등이 가능한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 임대인에게 관련한 자료를 제공하여 사전승인 받아야 하며 사용기간 종료와 동시에 해당 시설의 철거 및 원상복구를 완료하여야 함.<br>▪ 특약사항: 임차인은 사용공간 관련하여 법령 위반 및 타 임차인 민원이 발생할 경우, 설치한 시설을 그 책임과 비용으로 즉시 철거하고 사용공간 사용을 중단하여야 함. |

- 매도인의 설명에 따르면, 본건 건물에 관하여 주차장관리계약이 체결된 바 없고, 본건 건물은 주차관제설비를 설치하지 않음에 따라 별도의 출입 통제나 주차 요금 부과가 이루어지지 않고 있음.

*D.* 부동산 자산관리위탁계약

- 매도인이 제공한 자료에 의하면, 매도인은 2025. 7. 에스앤아이코퍼레이션㈜과 부동산 자산관리위탁계약(이하 "**본건 PM 계약**")을 체결하였음.
- 동 계약에 따라 에스앤아이코퍼레이션㈜는 임대관리 업무, 시설관리 업무, 재정관리 업무 등을 수행함. 그 주요 조건은 아래와 같음.

| 당사자 | 관리 대상 | 계약기간 | 계약금액(원)(부가가치세 별도) |
|---|---|---|---|
| ▪ 위탁자: 매도인<br>▪ 수탁자: 에스앤아이코퍼레이션㈜ | 본건 부동산 | 2025. 8. 3. – 2027. 8. 2. (2 년)[28] (위탁자의 필요에 의하여 연장 필요시 계약기간 만료 2 개월 전까지 상호 협의하여 조정하며, 계약 종료 2 개월 전까지 어 | ▪ 임대컨설팅수수료: 신규 임대차계약 체결 또는 기존 임대차계약의 갱신, 연장 시에 지급되는 수수료로서, 임대료 인상율 및 임대차기간에 따라 달리 산정됨.<br>▪ 용역비 (부가세 별도):<br>- PM용역비: 월 8,781,000원 |

[28] 계약기간 만료 2 개월 전까지 일방당사자가 상대방에게 서면에 의한 계약 종료 또는 조건변경 의사표시를 하지 않을 경우 매 1 년 단위로 자동 연장됨.



DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 느 당사자도 종료 또는 조건변경 의사표시를 하지 않으면 매 1 년 단위로 자동연장) | - FM용역비: 월 65,793,000원 |

*E.* 전기사용계약

- 매도인이 제공한 자료에 의하면, 매도인은 한국전력공사와 전기사용계약(계약전력 9,500kW)을 체결하였음(최초 계약 명의자는 시공사인 'DL 건설㈜'이었으나, 전기사용계약 변경신청을 통해 명의자를 매도인으로 변경).
- 한국전력공사의 전기사용계약에 명시되지 않은 사항은 한국전력공사의 기본공급약관 및 시행세칙에 따르는데(전기사용계약 제 1 조), 한국전력공사의 기본공급약관 제 12 조 제 1 항에 따르면, 전기사용계약자가 변경되는 경우 새로운 고객과 이전 고객은 이를 14 일 이내에 한국전력공사에 알리고 새로운 고객은 전기사용계약자 변경신청을 하여야 함.

*F.* 민원합의서 및 답변

- 매도인이 제공한 자료에 따르면, 본건 건물에 대한 인근 주민의 교통환경민원과 관련하여, 2024. 5. 7. 안양시의 민원 조정에 따라 안양시(민원옴부즈만), 신청인(열린교회), 관계기관(매도인)은 조정서(이하 "**본건 민원합의서**")를 체결하였고, 이와 관련하여 열린교회는 2024. 8. 22. 매도인에게 확약서(이하 "**본건 민원확약서**")를 제출하였으며, 그 주요조건은 다음과 같음.

| 당사자 | 합의서 체결일 | 주요 조건 |
|---|---|---|
| ▪ 안양시(민원옴부즈만), 열린교회(신청인), 코크렙안양(관계기관) | 2024. 5. 7.자 조정서 | ▪ 매도인은 매주 일요일 07:00 부터 17:00 까지 아래의 사항에 대하여 협조하기로 함(다만, 그 이행 시점은 **본건 건물 1 층 임대차계약 체결 전, 후로 구분**하여 적용함).<br>i. 1 층 임대차 계약 체결 전<br>⑴ 건물 내 남측 출입구를 폐쇄하고 북측 출입구를 이용하여 입차 및 출차함. |

DRAFT

| 분류 | | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|---|
| | | | ⑵ 건물 내 남측 출입구 인근 펜스에 출차 방향 안내 현수막을 설치함.<br>⑶ 건물 내 1 층 북측 출입구부터 중앙 라바콘을 설치 후, 입출차 방향을 분리하여 운영함.<br>⑷ 교회에 1 층 하차 구역 주차면을 제공하고, 이에 대한 안전 운영을 위하여 신호수를 배치함.<br>ii. 1 층 임대차 계약 체결 후<br>⑴ 건물 내 남측 출입구를 정상운영하나, 좌회전을 금지하고 우회전만 허용함.<br>⑵ 교회에 남측 출입구 경비실 뒤쪽을 주차구역으로 제공하고, 교회는 이에 대한 안전 운영을 위하여 신호수를 배치함.<br>▪ 교회와 매도인은 더 이상의 이의를 제기하지 아니함.<br>▪ 교회는 자체 인력을 배치하여 교회 방문을 목적으로 본건 건물에 출입하는 차량, 인원 등을 통제하고, 안전관리에 대한 책임을 짐.<br>▪ 교회는 교회 방문을 목적으로 센터에 출입하는 차량 또는 인원으로 인하여 관계기관 또는 제 3 자에 손실 또는 손해가 발생한 경우, 그 손해에 관한 재산상, 법률상의 책임을 지며 관계기관은 면책함.<br>▪ 교회는 1 층 임대차계약이 체결되는 등의 사유로 관계기관이 요청하는 경우 1 층 및 지하 1 층 하차구역 주차면 사용을 즉시 중지함. |
| | ▪ 열린교회(발신인)<br>▪ 매도인(수신인) | 2024. 8. 22. | ▪ 교회는 1 층 임대차 계약 체결 이전에 안양물류센터 1 층, 지하 1 층 하차구역 주차면을 사용하게 되는 경우, 자체 인력을 배치하여 교회 방문을 목적으로 센터에 출입하는 차량, 인원 등을 통제하고 안전관리에 대한 책임을 짐. |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | ▪ 교회는 교회 방문을 목적으로 센터에 출입하는 차량 또는 인원으로 인하여 관계기관 또는 제 3 자에 손실 또는 손해가 발생한 경우, 그 손해에 관한 재산상, 법률상의 책임을 지며 관계기관은 면책함.<br>▪ 교회는 1 층 임대차계약이 체결되거나 기타 사유로 관계기관이 요청하는 경우 1 층 및 지하 1 층 하차구역 주차면 사용을 즉시 중지함. |

- 본건 민원합의서에 따르면 1 층 임대차계약 체결 전 매주 일요일 07:00 부터 17:00 까지는 본건 건물의 남측 출입구에 대해 차량의 통행이 금지됨. 한편, 위 민원합의서 체결 이후 용마로지스(2024. 11.)·지오영(2025. 2.)·아이팜(2025. 5.)과의 1 층 임대차계약이 체결됨에 따라 매주 일요일 07:00 부터 17:00 에도 본건 건물 내 남측 출입구를 정상운영 할 수 있을 것으로 이해됨. 그러나, 매도인으로부터 제공받은 2026. 1. "안양 물류센터 재건축사업 교통영향평가 모니터링 조사결과 보고서" 및 매도인의 설명에 따르면, 열린교회의 일요일 예배시간(08:00 ~ 17:00)에는 여전히 남측출입구를 폐쇄하여 임차사 차량이 북축 출입구로만 진출입하고, 동일 시간대에 교회 측 차량에 지상 1 층 하역장 구역 주차를 제공중임.

- 또한, 매도인이 제공한 자료에 따르면, 매도인은 본건 건물에 대한 생활소음 민원 접수에 따른 사업장 소음 관리 협조 요청과 관련하여, 이하와 같은 답변(이하 "**본건 민원 답변**")을 제출하였음. 그 주요 내용은 다음과 같음.

| 발신 | 답변일 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| ▪ 안양시청 건축과 | 2024. 9. 13. | ▪ **[대책 요청사항]** (1) 새벽 시간대 대형 차량 이동 최소화 또는 제한 방안 마련, (2) 소음방지시설 설치, (3) 새벽 시간대 경고음 사용 최소화 또는 무음 경고 시스템 도입<br>▪ **[답변 요지]** (1) 임차인(쿠팡)은 새벽배송을 위주로 운영하는 업체로 새벽 시간 대형 차량 이동 최소화 또는 제한은 어려움, (2) 소음방지벽 설치는 어려우나, 차량 속도 저감용 방지턱과 차단기 추가 설치 계획중임, (3) 경고음 사용 중단은 어려우나, 가능할 경우 경고음의 볼륨을 조정할 수 있도록 검토중임. |

DRAFT

| 분류 | | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|---|
| | ▪ 안양시 동안구청 환경위생과 | 2025. 3. 12. | ▪ **[대책 요청사항]** 심야/새벽 시간대 생활소음 저감 조치 시행<br>▪ **[답변 요지]** (1) 전관방송 음량조정 및 야간, 새벽시간대 미실시, (2) 출차주의등(차량램프) 음량조정, (3) 경광등(차량램프) 음량 지속시간 추가 단축, (4) 트렌치(차량램프) 신품(무소음 강화)으로 전량 교체, (5) 임차사 개선 조치 사항 시행(미사용 도크 도어 Closed 조치 및 고정차 후진벨 소리 OFF 조치) |
| | ▪ 안양시 동안구청 환경위생과 | 2025. 9. 2. | ▪ **[대책 요청사항]** (1) 새벽 시간대 대형 차량 경적소리 및 엔진 소음, (2) 새벽 시간대 대형 차량의 후진 경고음 소음 등에 대한 대책 마련 및 (3) 방음시설 설치, 창문 밀폐 등 방음조치를 취한 후 작업 진행<br>▪ **[답변 요지]** (1) 스피커 음량 조절 및 일부구역 스피커 사용 중단, (2) 미사용 오버헤드 도어 폐쇄를 통해 작업장 내부 소음의 외부확산 저감, (3) 월 2 회 야간 작업자대상 소음저감교육 실시 및 (4) 대형차량 후진경고음 제거 차량 배차, 소음전문업체 현장 실사 후 솔루션·공사견적 수신(예정) |
| | ▪ 안양시 동안구청 환경위생과 | 2026. 7. 31. | ▪ **[대책 요청사항]** 소음 저감 조치 검토 (생활소음 규제기준 초과시 행정처분 및 100 만원 이하 과태료 부과 가능성 적시)<br>▪ **[답변 요지]** (1) 기존 소음 저감 조치 시행 현황 공유, (2) 간선차량 후진경고음 저감, (3) 현장 운영관리 강화 등 시행 |
| 5.1 본건 대출약정 및 담보신탁계약서상 본건 부동산의 매각 | | • 본건 대출약정에 따르면 매도인은 원칙적으로 본건 부동산을 매각할 경우 대주의 사전 서면동의를 받아 진행해야 함. 다만, 본건 부동산을 매각하여 매각대금 전액으로 대출금을 상환하는 경우 차주는 위 매각에 대하여 대주의 사전 동의를 받을 필요가 없음(제7-3조 제3호 가.목). | • 본건 부동산의 매매대금으로 본건 대출약정상 대출금 전액을 상환하는 경우 본건 거래에 대하여 본건 대출약정 제7-3조에 따른 대주의 서면동의는 필요하지는 아니하고, 대주에 대한 10 영업일 전 통지로써 본건 부동산을 매각할 수 있음. |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | • 원칙적으로, 매도인은 일정 시기를 제외하고는 대출금의 전부 또는 일부를 임의중도상환함에 있어 중도상환수수료를 부담하여야 하나, 본건 부동산의 매각대금으로 중도상환하는 경우, 중도상환 예정일로부터 10영업일 이전까지 대주에게 중도상환금액을 서면으로 통지하여 상환할 수 있으며, 이 경우 중도상환수수료가 면제됨(제4-2조 제2항, 제3항).<br>• 본건 담보신탁계약서에 따르면 매도인은 본건 부동산을 매각할 경우 우선수익자 전원 및 수탁자의 사전서면동의를 받아 진행해야 함(특약 제8조 제1항). | • **Recommendation:** SPA 상 매도인으로 하여금 매도인은 본건 대출약정 및 제반 담보계약을 준수하고 있고, 기한이익 상실사유가 발생하지 않았으며, 본건 거래가 본건 대출약정 및 제반 담보계약에 위반되지 않고 (필요시) 대주, 수탁자 등 제3자로부터 동의 내지 승낙을 득하는 등 필요한 절차를 준수하였다는 점에 대하여 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함.<br>• 아울러 SPA 상 본건 부동산 소유권이전을 위해 본건 담보신탁계약의 해지, 신탁등기 말소 및 소유권이전등기에 필요한 일체의 문서를 거래종결과 동시에 거래종결서류로 매수인에게 제공할 것을 매도인의 확약사항 및 거래종결의 선행조건으로 규정할 필요가 있음. |
| 5.2 상가건물 임대차보호법 적용 여부 | • 「상가건물 임대차보호법」(이하 "**상가임대차법**")이 적용되기 위해서는 ① 상가건물(사업자등록의 대상이 되는 건물)로서(동법 제2조 제1항), ② 본건 건물이 소재한 경기도 안양시는 「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 해당하므로, 임대차보증금(임대차보증금 외에 월 차임이 있는 경우에는 그 차임액에 1분의 100을 곱한 금액을 임대차보증금에 포함하여야 하며, 이러한 보증금을 "**환산보증금**"이라 함)이 계약 체결일이나 계약 갱신일이 2019. 4. 2. 이후인 경우 6억 9천만원 이하여야 하고(동법 제2조 제1항 단서, 동법 시행 | **[① 요건 관련]**<br>• 키즈밀 임대차계약은 임대차목적물의 용도를 "식품제조 및 판매업, 주방시설, 사무실" 등으로 규정하고 있고, 아이팜 임대차계약은 임대차목적물의 용도를 사무실로 정하고 있음. 또한, 제공받은 각 사업자등록증에 따르면, 키즈밀·아이팜은 본점소재지를 본건 건물로 등록하였음.<br>• 쿠팡 임대차계약은 임대차목적물을 창고 또는 사무실 및 기타 영업상 필요한 부대시설로 임차한다고 정하고 있음. 용마로지스·지오영·농심 임대차계약은 임대차목적물의 용도 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 령 제2조 제1항 제2호, 부칙 제1조, 제2조) ③ 일시사용을 위한 임대차가 아니어야 함(동법 제16조).<br>• 상가임대차법은 상가건물의 임대차에 적용되는 바, 상가건물이란 사업자등록의 대상이 되는 건물을 말하며, 상가건물 임대차에는 임대차 목적물의 주된 부분을 영업용으로 사용하는 경우가 포함됨.<br>• 대법원 판례에 따르면, 상가임대차법이 적용되는 상가건물에 해당하는지는 공부상 표시가 아닌 건물의 현황·용도 등에 비추어 영업용으로 사용하느냐에 따라 실질적으로 판단하여야 하고, 단순히 상품의 보관·제조·가공 등 사실행위만이 이루어지는 공장·창고 등은 영업용으로 사용하는 경우라고 할 수 없으나 그곳에서 그러한 사실행위와 더불어 영리를 목적으로 하는 활동이 함께 이루어진다면 상가임대차법 적용대상인 상가건물에 해당함(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다40967 판결). | 를 "창고시설, 화물보관, 기타 물류업무 수행"으로 규정하고 있음.<br>• 임차인 중 쿠팡, 용마로지스, 지오영 및 농심이 사무실로 사용 중인 부분이 단순 물품 정리, 사무 업무 등에 사용되고 있다면 이는 '영업용'으로 사용되고 있다고 해석될 가능성은 낮으나, 임대차목적물을 물품 보관 및 관리 용도로 사용하는 외에 별도로 임대차목적물에서 주문 접수, 제품 인도, 대금 결제, 기타 영업활동을 하고 있다면 이는 '영업용'으로 사용되고 있다고 해석될 가능성이 있고, 이에 따르면 해당 임대차계약상 임대차목적물은 상가건물로 해석될 수 있으므로, 이하에서는 본건 임대차계약상 임대차목적물은 상가임대차법상 상가건물에 해당함을 전제로 하여 검토함.<br><br>**[② 요건 관련]**<br>• 본건 임대차계약은 모두 2019. 4. 2. 이후에 체결되었으며, 아이팜 임대차계약을 제외한 나머지 임대차계약은 환산보증금이 6억 9천만 원을 초과함.[29] 다만, 환산보증금이 상가 |

[29] 쿠팡 임대차계약의 경우 제 5 차 변경합의서만으로 환산보증금을 산정하면 환산보증금이 6 억 9 천만 원을 초과하지 않는다고 볼 수 있으나, 임차인이 수 개의 구분점포를 동일한 임대인에게 임차하여 하나의 사업장으로 사용하면서 단일한 영업을 하는 경우 등과 같이, 임차인과 임대인 사이에 구분점포 각각에 대하여 별도의 임대차관계가 성립한 것이 아니라 일괄하여 단일한 임대차관계가 성립한 것으로 볼 수 있을 때에는, 비록 구분점포 각각에 대하여 별개의 임대차계약서가 작성되어

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 임대차법 적용기준을 초과하는 경우에도 대항력, 계약갱신요구권, 권리금 등에 관한 상가임대차법 일부 조항(상가임대차법 제3조, 제10조 제1항, 제2항, 제3항 본문, 제10조의2 내지 제10조의9, 제11조의2 및 제19조)은 적용된다는 점에 유의할 필요 있음(상가임대차법 제2조 제3항). |
| 5.3 임대차계약의 당연 승계 | • 상가임대차법상 환산보증금 액수와 관계없이 임차인이 대항요건(상가건물의 인도 및 임차인의 사업자등록)을 갖추면 임차권의 대항력이 인정되고,[30] 이 경우 임대인이 임대차목적물을 양도하여도 양수인이 임대인의 지위를 당연승계함(상가임대차법 제3조 제2항). 다만, 대법원 판례는 임차인이 임대차의 승계를 원하지 않는 경우 공평의 원칙 및 신의성실의 원칙에 근거하여 임차인은 이의를 제기하여 임대인과의 임대차계약을 해지할 수 있는 권리가 있다고 인정함(대법원 1998. 9. 2. 선고 98마100 결정 참조).<br>• 키즈밀·아이팜·지오영·농심 임대차계약상 임대인이 임대차목적물을 제3자에게 양도하는 경우 임대인은 임 | • 매수인이 본건 부동산의 소유권을 취득하면 상가임대차법에 따라 대항력을 갖춘 본건 임대차계약상 임대인의 지위를 당연승계함.<br>• (쿠팡 임대차계약[31]을 제외한) 나머지 본건 임대차계약에 따르면 임대차목적물이 제3자에게 소유권 이전되는 경우, 임대인이 본 계약상 부담하는 권리, 의무 및 계약상 지위는 신규 임대인에게 포괄적으로 승계됨. 다만 좌측 대법원 판례가 공평의 원칙 및 신의성실의 원칙에 근거하여 임차인의 해지권을 인정한 점을 고려할 때, 매수인의 본건 임대차계약상 임대인 지위 승계에 대하여 각 임차인으로부터 임대차 승계동의서를 받는 것이 안전할 것으로 판단됨.<br>• 용마로지스 임대차계약은 임대인이 임대차계약상 지위를 |

있더라도 구분점포 전부에 관하여 상가임대차법 제 2 조 제 2 항의 규정에 따라 환산한 보증금액을 기준으로 임차인의 범위를 판단해야 하므로(대법원 2015. 10. 29. 선고 2013 다 27152 판결), 쿠팡의 각 임대차목적물 사용 방식, 차임·관리비 납입 방식 등 구체적인 사실관계에 따라 단일한 임대차관계 성립 여부가 달리 판단될 수 있음.

[30] 상가임대차법 제 3 조, 제 2 조 제 3 항

[31] 쿠팡 임대차계약의 경우 매도인은 쿠팡의 사전 서면 동의를 받은 경우에만 계약을 양도할 수 있고, 양도 절차에 대해서는 임대인과 임차인이 상호 협의하여야 함 (쿠팡 최초 임대차계약서 계약일반조건 제 11 조).

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 대인 지위가 동일한 조건으로 양수인에게 승계되도록 하여야 함. 임차인은 임대인 변경에 조건 없이 동의하며, 임대인의 요청에 따른 임대차 승계동의서 등 필요 서류를 제공하여야 함.<br>• 쿠팡 임대차계약에 따르면 임대인은 위 임대차계약기간 동안 임차인의 사전 서면 동의를 받은 경우에만 위 임대차계약을 양도할 수 있고, 양도 절차에 대해서는 임대인과 임차인이 상호 협의하여야 함(쿠팡 최초 임대차계약 계약일반조건 제11조).<br>• 용마로지스 임대차계약에 따르면 임대인은 양도 예정일로부터 최소한 15영업일 전 임차인에게 임대차목적물 양도사실을 서면 통지하고, 임대인 지위가 동일한 조건으로 양수인에게 승계되도록 하여야 함. 위 서면 통지를 받은 임차인은 양도에 동의한 것으로 간주하고, 임대인이 요청하는 경우 임대차 승계동의서에 날인하여야 함(용마로지스 임대차계약 제7조). | 양도하는 경우 임차인에게 양도 사실을 양도 예정일로부터 15영업일 전 사전 서면 통지하도록 규정하고 있음.<br>• **Recommendation:** 상가임대차법상 임대인 지위의 당연승계 규정이 적용되더라도 본건 임차인이 임대차의 승계를 원하지 않을 경우 임대차계약을 해지할 수 있으므로, 매수인은 매도인으로 하여금 거래종결일까지 본건 임차인들로부터 임대차승계동의서를 받아 매수인에게 교부할 것을 매도인의 확약 및 거래종결의 선행조건으로 규정하는 것이 바람직함. 이와 더불어 매도인의 확약사항으로 용마로지스에게 본건 임대차계약의 양도 예정 사실을 미리 통지하도록 할 필요 있음. |
| 5.4 계약갱신요구권 | • 계약갱신요구권은 상가건물 임대차의 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약 갱신을 요구할 경우 상가임대차법에서 규정 | • 본건 임대차계약은 모두 2018. 10. 16. 이후 최초 체결 또는 갱신되었으므로 10년의 계약갱신요구권이 적용됨.<br>• ⑴ 쿠팡 최초 임대차계약(지상 5층 ~ 지상 7층), ⑵ 쿠팡 1차 변경합의(지상 4층, 지상 8층), ⑶ 지오영 임대차계약은 최초 임대차개시일로부터 현재 임대차계약상 이미 10년의 임대차기간을 보장받았으므로 별도로 계약갱신요구권을 행 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 한 사유[32] 이외의 사유로 갱신을 거절할 수 없는 임차인의 권리임(상가임대차법 제10조 제1항).<br>• 상가임대차법에 따르면, 환산보증금의 제한 없이 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 임차인의 계약갱신요구권이 인정되고(상가임대차법 제10조 제2항), 본 규정은 2018. 10. 16. 후 최초로 체결되거나 갱신되는 임대차부터 적용됨{구 상가임대차법(2015. 5. 13. 법률 제13284호로 개정되기 전의 것) 부칙 제2조}.<br>• 임차인이 계약갱신요구권을 행사할 경우, 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것 | 사할 수 없는 것으로 판단됨.<br>• 본건 임대차계약 중 위 임대차계약 이외에 나머지 임차인들은 최초 임대차개시일로부터 기산하여 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 계약갱신요구권을 행사할 수 있음. |

[32] 1. 임차인이 3 기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우
2. 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우
3. 서로 합의하여 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우
4. 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 건물의 전부 또는 일부를 전대한 경우
5. 임차인이 임차한 건물의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우
6. 임차한 건물의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
7. 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 목적 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우
가. 임대차계약 체결 당시 공사시기 및 소요기간 등을 포함한 철거 또는 재건축 계획을 임차인에게 구체적으로 고지하고 그 계획에 따르는 경우
나. 건물이 노후·훼손 또는 일부 멸실되는 등 안전사고의 우려가 있는 경우
다. 다른 법령에 따라 철거 또는 재건축이 이루어지는 경우
8. 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 으로 보나, 차임과 보증금은 증액의 경우 증액청구 당시의 차임 또는 보증금의 5%의 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 증액할 수 있음(상가임대차법 제10조 제3항, 제11조 제1항 및 동법 시행령 제4조). 다만, 환산보증금을 초과하는 임대차의 계약갱신의 경우에는 당사자는 임차 건물에 관한 조세, 공과금, 그밖의 부담이나 경제사정의 변동을 고려하여 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있음(상가임대차법 제10조의2). | |
| 5.5 전차인의 계약 갱신요구권 대위행사 | • 임대인의 동의를 받고 전대차계약을 체결한 전차인은 임차인의 계약갱신요구권 행사기간 이내에 임차인을 대위하여 임대인에게 계약갱신요구권을 행사할 수 있음(상가임대차법 제13조 제2항). | • 매도인으로부터 제공받은 전대차동의서에 의하면, 키즈밀은 본건 건물 8층 일부를 각 튼튼밀, 아이캔밀에 전대하고 있고, **본문 5.4**에서 살펴본 바와 같이 키즈밀은 계약갱신요구권을 행사할 수 있으므로, 본건 전차인들 또한 키즈밀의 계약갱신요구권을 대위행사할 수 있음.<br>• **Recommendation:** SPA상 매도인으로 하여금 본건 임대차계약·키즈밀 전대차계약·쿠팡 전대차계약 외에 본건 건물에 관하여 체결된 임대차계약, 전대차계약 기타 제3자와 본건 부동산의 임대, 사용, 이용 등에 관하여 체결된 계약이 없는 점에 대하여 진술 및 보증하도록 할 필요가 있음. |
| 5.6 의무임대차 종료시 중도해지권 | • 쿠팡 임대차계약에 따르면, 쿠팡은 의무임대차기간(2029. 4. 30.) 종료 6개월 전까지 서면 통보로 계약을 중도해지 할 수 있고, 의무임대차기간 종료일 이후에 | • 아이팜·농심 임대차계약의 경우 의무임대차 종료시 임대인에게도 중도해지권이 부여되어 있음.<br>• 그런데 위 규정이 위 **본문 5.4.**에서 설명하는 바와 같이 상 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 도 3개월 전 서면 통보로 계약을 중도해지할 수 있음.<br>• (1) 아이팜 임대차계약의 경우 2028. 5. 1. 이후, (2) 농심 임대차계약의 경우 2029. 6. 15.[33] 이후, 일방 당사자는 각 6개월 전 서면 통지로 계약을 중도해지할 수 있음. | 가임대차법에 따른 임차인의 계약갱신요구권(10년을 초과하지 아니하는 범위에서 행사 가능)에 반하여 임차인에게 불리한 내용에 해당하여 상가임대차법 위반에 따른 무효의 약정이 아닌지 문제될 수 있음(상가임대차법 제10조 제1항, 제15조).<br>• 이에 대해 대법원 판례가 없어 단정적인 판단을 하기 어려우나, (i) 본건과 같이 의무임대차 종료시 임대인의 중도해지권을 인정하면 임차인의 계약갱신요구권을 규정한 상가임대차법의 취지를 잠탈한다고 볼 수 있어 이는 임차인에게 불리한 약정으로 무효라는 견해[34]와, (ii) 상가임대차법상 계약갱신요구권의 규정은 문언상 기간만료만을 전제로 규정하고 있고, 기간만료 외의 약정해지권은 그 행사시기, 효과 등도 다르다는 점을 근거로 중도해지가 가능하다고 보 |

[33] 농심 임대차계약은 2024. 8. 20.자 농심 임대차계약 변경합의서에 따라 임대차기간이 2024. 7. 30.부터 2029. 7. 29.까지이고, 임대차기간 만료일(2029. 7. 29.) 6 개월 이전까지 만료 통지 없을시 1 년 자동 연장되고, 자동 연장 이후에는 해지일로부터 6 개월 전까지 사전 서면 통지를 통하여 임의로 중도해지 할 수 있음.

[34] 하급심 중에는 이와 같이 일방 당사자가 모두 사전 서면통지를 하면 계약을 해지할 수 있다고 정한 조항이 그 형식이 쌍방적이라고 하더라도 임대인이 일방적으로 행사할 수 있는 이상 임차인의 임대차기간 보장, 계약갱신요구권 및 권리금 회수 기회 등을 침해하여 상가임대차법에 위반하여 무효라고 판단한 판결이 확인됨(서울중앙지방법원 2021. 9. 17. 선고 2021 나 7398 판결). 그러나, 해당 사안의 경우 (1) 의무임대차기간이 보장되지 아니하였고, (2) 임대인이 '2 개월 전' 서면통지를 하여 계약을 해지할 수 있다고 규정하여 민법 제 636 조, 제 635 조, 제 652 조에서 '임대인에게 유보된 해지권을 행사하는 경우 해지통고일로부터 6 개월이 경과하여야 해지의 효력이 있고, 이에 위반하는 약정으로 임차인이나 전차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다'고 정하고 있는 것에 반하였으며, (3) 임대인과 임차인의 관계에 비추어 임차인이 해당 조항을 거부하기는 어려웠을 것으로 보인다는 특수한 사실관계가 고려되었다는 점에서 본 사안에 직접 원용하기 어려움.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 는 견해[35]가 대립될 수 있음.<br>• 본건의 경우 임대인과 임차인 모두 동등하게 의무임대차기간 경과시 상대방에 대한 중도해지 통지로 계약을 종료시킬 수 있어 계약조건 자체가 임차인에게 일방적으로 불리하다고 보기 어려운 점을 근거로 중도해지권 조항이 임차인에게 불리한 내용이 아니라고 판단될 가능성이 있음.<br>• **Recommendation:** 다만, 관련한 대법원 판례가 없고 앞서 살펴본 두 견해가 첨예하게 대립될 수 있어 판단자의 주관이 상당 부분 작용할 수 있는 점을 고려하면, 매수인이 거래종결 후 중도해지권을 행사할 경우 임차인이 중도해지권 약정은 상가임대차법에 반하여 무효라고 주장할 가능성, 이에 더하여 향후 계약갱신요구권 행사를 주장할 가능성을 배제할 수 없다는 점에 유의할 필요 있음. |
| 5.7 임대차보증금 반환에 대한 담보 | • 본건 임대차계약에 따르면, 임대인은 임차인의 임대차보증금 반환채권의 보전을 위하여 담보신탁에 따른 최선순위 우선수익권 또는 예금채권에 대한 근질권 설정의무를 부담함.<br>• 쿠팡 최초 임대차계약 특약사항 제4조 제2, 3항은 임대인이 쿠팡에게 임대차보증금 상당액에 대한 예금채권 | • 매수인이 본건 임대차계약을 승계하면 각 임차인에 대한 예금질권설정의무도 승계하게 되므로, 거래종결일에 매도인의 예금계좌에 설정된 **별지 5.7** 기재 예금질권을 해지함과 동시에 매수인이 임대보증금 상당액을 매수인의 예금계좌에 예치하고 해당 임차인에게 예금질권을 각 설정해 주어야 할 것임. |

[35] 하급심 중에는 이와 같은 취지로 중도해지권 유보 약정이 상가임대차법 제 15 조에 의해 무효라고 볼 수 없다는 판결이 확인됨(서울중앙지방법원 2005. 12. 29. 선고 2005 가단 234519 판결). 그러나 지방법원 단독 판사의 판결이고 유사한 다른 판결이 확인되지 않는다는 점에서 신뢰하기 어려움.



DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 근질권을 설정하기로 하되, 담보신탁에 따른 최선순위 근질권을 제공하는 것을 조건으로 해당 근질권의 해지를 요청할 수 있도록 규정하고 있음. 이에 따라 매도인과 쿠팡은 2024. 6. 17.자 쿠팡 제2차 변경합의서를 체결하여, 쿠팡 최초 임대차계약상 임대차보증금 2,132,586,000원에 대한 담보를 종전의 예금근질권에서 본건 담보신탁계약상 제1순위 우선수익권으로 변경하기로 합의하였으며, 위 합의는 위 보증금에 대하여만 적용됨.<br>• 다만, 쿠팡 제2차 변경합의서 제2조 제2항은 담보신탁계약이 변경·해지·종료되거나, 리파이낸싱으로 대주가 변경되거나, 신탁부동산이 경매·공매·수의계약 등으로 처분되거나, 임대인이 변경되거나, 기타 임대차보증금 반환청구권이 변경·침해·훼손될 수 있는 경우 임대인이 쿠팡에게 즉시 통지하고, 쿠팡의 요구가 있으면 지체 없이 보증금 100% 상당액을 임대인 명의 계좌에 이체한 후 제1순위 예금근질권을 설정해 주도록 규정하고 있음(쿠팡의 선택에 따라 예금근질권 대신 다른 담보 설정도 청구 가능함). 본건 거래로 임대인이 변경되고 본건 담보신탁이 해지될 예정이므로 위 사유가 발생하게 되는바, 쿠팡의 요구가 있을 경우 매수인은 최초 임대차계약상 보증금 100% 상당액에 대하여 예금근질 | • 매수인은 본건 건물을 매수하면서 본건 임대차계약을 승계하므로, 아이팜 임대차계약과 관련하여 추후 임차인의 요구가 있는 경우 예금채권 근질권을 제공해주어야 할 것임.<br>• **Recommendation:** 거래종결 시 매매대금에서 본건 임대차계약상 임대차보증금을 공제하는 경우, 거래종결일에 매도인의 예금계좌에 설정된 예금질권을 해지함과 동시에 매수인이 임대보증금 상당액을 매수인의 예금계좌에 예치하고 해당 임차인에게 예금질권을 설정할 필요가 있음. |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 권을 새로 설정해 주어야 함. 또한 위 사유 발생 시 임대인의 즉시 통지의무가 있으며, 이를 위반할 경우 쿠팡은 원계약서 제14조 제1항 제4호에 따라 임대차계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있음에 유의할 필요 있음.<br>• 한편 쿠팡은 제1, 3, 4, 5차 변경합의서에 따른 각 임대차보증금에 대하여 근질권을 설정받음.<br>• 키즈밀 임대차계약 특약사항 제9조 제1항 및 아이팜 임대차계약 특약사항 제9조 제1항, 농심 임대차계약 제3조 제2항 및 특약사항 제9조, 지오영 임대차계약 특약사항 제9조 제1항은 임차인이 임대차보증금 상당액에 대한 예금질권 설정을 요청할 수 있도록 규정하고 있으며, 용마로지스 계약 제3조 제6항은 임대인이 별도 정기예금계좌를 개설하여 질권설정을 진행하도록 규정함.<br>• **우선수익권**: 본건 담보신탁계약서에 따르면 매도인은 쿠팡에 제1순위 우선수익권을 설정하였으며 우선수익권 금액은 2,132,586,000원(쿠팡 최초 임대차계약 임대차보증금)임. 위 제1순위 우선수익권은 쿠팡 제2차 변경합의서에 따라 2024. 5. 28.자 부동산담보신탁계약변경계약(1차)을 통해 설정된 것이며, 그 피담보채권은 쿠팡 최초 임대차계약상 임대차보증금에 한정됨. | |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | • **예금채권 근질권**: 매도인으로부터 제공받은 자료에 따르면, 매도인 명의 예금계좌에 대하여 각 임차인을 질권자로, 해당 임대차보증금 상당액을 질권설정액으로 하는 예금질권 9건이 설정되어 있으며, 예치금액 합계는 5,139,077,019원, 계약상 질권설정금액 합계는 5,066,301,307원임(쿠팡 5건, 키즈밀·용마로지스·지오영·농심 각 1건, 아이팜은 미설정이며,[36] 예금채권 근질권 설정 현황에 대해서는 **별지 5.7.** 참조). | |
| 5.8 임대차목적물의 하자보수 미이행 | • 매도인의 설명에 따르면, 본건 건물 준공 후 현재까지 시공사에서 하자보수를 진행 중이며 미조치 하자 항목에 대해 독촉 및 협의 중인 상황임.[37]<br>- 에스앤아이코퍼레이션㈜는 2025. 11. 5. 본건 건물 1-3층 대수선공사 중 건축공사 부분 하자에 관하여 제이디빌더스에 하자보수 처리를 요청하였고, 수차례 독촉에도 처리가 되지 않자 2026. 7. 23. 건설공제조합에 하자보수 보증금을 청구하여 2026. 8. 5. 이를 수령하였음.<br>- 에스앤아이코퍼레이션㈜는 2024. 10. 4.부터 2026. 6. 15.까지 DL건설을 대상으로 총 17차례 하자보 | • **Recommendation:** 만약 거래종결 시까지 해당 하자가 치유 완료되지 않았다면 해당 하자를 치유하거나 보수 예상비용을 매도인이 부담할 것을 매도인의 확약사항으로 규정하는 것이 바람직함. 아울러, 매도인으로 하여금 수급인에 대한 하자보수청구권 및 하자보수보증서상 권리를 거래종결일에 매수인에게 양도하고 확정일자 있는 통지 및 보증채권자 명의변경을 하도록 하되, 보증기간 만료가 임박한 경우 매도인이 자신의 명의로 청구 및 수령하여 매수인에게 인도하도록 규정하는 것을 고려해볼 수 있음. |

[36] 매도인의 답변에 따르면, 아이팜의 경우 질권설정 요구를 하지 않았기 때문에 별도로 질권을 설정하지 않았다고 함.

[37] 매도인은 미조치 하자 항목에 대해 내용증명 발송 및 독촉 진행 중이며, 필요시 하자보증 만료기간 이전에 건설공제조합에 보증이행을 청구할 예정이라고 함.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 수[38] 요청 공문을 발송하였으나, 하자보수에 대한 조치가 완료되지 않음(하자 목록에 대해서는 **별지 5.8.** 참조). | |
| 5.9 기타 용역계약 관련 | • 본건 PM계약상 위탁자는 수탁자에 귀책사유가 없는 경우에도 45일 전에 수탁자에게 서면통지를 함으로써 해당 계약을 해지 또는 해제할 수 있으며 수탁자는 이러한 해지 또는 해제를 이유로 위탁자에게 손해배상을 청구할 수 없음(본건 PM계약 제11조 제4항). | • 매수인이 매도인으로부터 매도인이 당사자인 본건 건물 관련 용역계약을 당연 승계하는 것은 아님.<br>• **Recommendation:** 매도인과 협의하여, 매수인이 승계하지 않을 계약이 있으면 미리 매도인으로 하여금 거래종결 전에 해당 계약이 거래종결시 해지된다는 점을 각 용역사에게 통지하도록 하고, 만약 승계할 필요가 있는 계약이 있으면 자동 계약 해지되지 않고 승계되는 것으로 승계 합의서를 거래종결 전 체결할 필요 있음. 본건 PM계약상 용역사가 본건 부동산에 대한 유치권을 행사할 가능성을 고려하여 용역사들에 대해 미지급된 보수나 미지급금은 없으며 용역사들이 본건 부동산에 유치권을 행사하고 있지 아니하고 행사할 가능성도 없다는 취지의 진술 보장을 규정해 두는 것이 바람직함. |
| **6. 소송** | | |
| 6.1 소송 | • 본건 건물의 시공사인 DL건설 등은 2023. 10.27.자 '공 | • 소송을 제기한 후 협상을 하여 더 이상 소송을 제기하지 |

[38] 에스앤아이코퍼레이션㈜가 본건 건물과 관련하여 하자보수 요청한 사항은 소방정밀점검 지적사항, 바닥 크랙(단차 발생), 차량램프 트렌치 변형(고정불량), 바닥 크랙(단차 발생), 1층 창고 천장 단열재 탈락 및 변형, 하역장 바닥 크랙, 지하층 창고 천장 단열재 탈락 및 변형, 지하층 하역장 바닥 크랙, 지하층 창고 바닥 크랙, 전기실 정류기반 축전지 부적합 등임.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 사금액 변경 요청 건' 공문으로 추가공사비를 청구하였고, 매도인은 DL건설 등과 협의를 거쳐, 2024. 1.경 위 추가공사비 청구에 대하여 지중 오염토 관련 PC 공사 계약 지연 부분을 제외한 나머지 항목에 관하여 공사대금을 총액 90억 원 증액하기로 합의하였음.<br>• 이후, DL건설 등은 매도인을 상대로 지중 오염토 관련 PC 공사 계약 지연으로 인한 추가 공사대금을 청구하는 소를 제기(서울중앙지방법원 2025가합8780호)[39]하였다가, 2025. 5. 30. 매도인으로부터 증액 공사대금으로 20억 원을 지급받고 위 소를 취하하기로 하는 합의서(이하 "**본건 합의서**")를 체결함에 따라, 2025. 6. 12. 위 소를 전부 취하하였음.<br>• DL건설 등은 본건 합의서에 따른 금원 지급 완료로써, 매도인과 매도인의 임원, 대리인, 직원, 자산관리회사 또는 이해관계가 있는 여타 당사자에 대하여 민사, 형사, 행정상 또는 기타 사법상 어떠한 형태의 청구, 권리주장, 민원, 이의 등을 제기하지 아니하기로 하였고, 이는 부제소 합의의 의미를 가진다는 점이 명문화됨(제4조).<br>• 매도인에 의하면, 본건 부동산과 관련하여 현재 진행 | 아니하기로 합의하고서도 그에 위반하여 제기한 민사소송은 권리보호의 이익이 없어 각하될 것(대법원 1993. 5. 14. 선고 92다21760 판결 등 참조)이므로, 매도인이 본건 합의서에 따른 증액 공사대금을 지급한 이상 DL건설 등과의 관계에서 추가 분쟁이 발생할 가능성은 낮을 것으로 보임.<br>• **Recommendation:** SPA상 (i) DL건설 등과의 본건 합의서에 따른 증액 공사대금 지급이 완료되어 잔여 채무가 없다는 점, (ii) SPA 체결 및 거래종결 시점에 매도인으로 하여금 본건 부동산과 관련하여 부정적인 영향을 미치는 소송 기타 분쟁이 없다는 점을 각 진술 및 보증하도록 할 필요가 있음. |

[39] DL 건설 등은 이에 앞서 2024. 4. 22. 매도인을 상대로 동일한 청구원인을 이유로 한 추가공사비 약 180 억 원을 청구하는 소(서울중앙지방법원 2024 가합 63029 호)를 제기하였으나, 2024. 5. 24. 위 소를 취하하였음.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 중이거나 장래 제기가 예상되는 소송 기타 분쟁이 존재하지 않는다고 함. | |
| 6.2 본건 건물 관련 교통환경민원 | • 본건 민원합의서(2024. 5. 7.자 조정서)와 본건 민원확약서(2024. 8. 22.자 확약서)에 따르면, 본건 건물 인근 교회는 본건 건물 남측 출입구의 빈번한 화물차량 이동이 안양시민, 교인 등의 안전을 위협한다는 이유로 본건 건물과 관련하여 안양시에 민원을 제기하였고, 이에 본건 민원합의서 체결로서 매도인은 본건 건물 1층 임대차계약이 체결되기 전까지 본건 건물 남측 출입구를 폐쇄하기로 하였음.<br>• 본건 민원합의서 및 본건 민원확약서에 의하면, 민원인은 (i) 더 이상의 이의를 제기하지 않기로 하고, (ii) 교회 방문을 목적으로 본건 건물에 출입하는 차량 또는 인원으로 인하여 매도인 또는 제3자에 손실 또는 손해가 발생하는 경우 그 손해에 관한 재산상, 법률상의 책임을 지기로 하며, (iii) 1층 임대차계약이 체결되는 등의 사유로 매도인이 요청하는 경우 1층 등 주차면 사용을 즉시 중지하기로 함.<br>• 매도인의 설명에 따르면, 본건 건물 또는 매도인 관련하여 현재 진행 중이거나 장래 예상되는 소송은 없다고 함. | • 본건 민원합의서 체결 이후 용마로지스(2024. 11.)·지오영(2025. 2.)·아이팜(2025. 5.)과의 1층 임대차계약이 체결됨에 따라 매주 일요일 07:00부터 17:00에도 본건 건물 내 남측 출입구를 정상운영 할 수 있을 것으로 보이나, 매도인으로부터 제공받은 2026. 1. “안양 물류센터 재건축사업 교통영향평가 모니터링 조사결과 보고서” 및 매도인의 설명에 따르면, 열린교회의 일요일 예배시간(08:00부터 17:00까지)에는 여전히 남측출입구를 폐쇄하여 임차사 차량이 북측 출입구로만 진출입하고, 동일 시간대에 교회측 차량에 지상 1층 공간의 주차를 제공하고 있다고 함.<br>• **Recommendation:** 매수인이 일요일 예배시간에 남측출입구를 정상운영 하면 추가적인 민원이 발생할 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로, 매수인으로서는 본건 민원과 관련하여 향후 문제 발생시 본건 민원합의서 및 본건 민원확약서에 따른 매도인의 권리를 직접 행사할 수 있도록 본건 민원합의서 및 본건 민원확약서상 당사자 지위를 승계할 필요가 있음. 매수인으로서는 매도인이 거래종결일까지 본건 합의서 및 본건 민원확약서상 매도인의 지위를 승계할 수 있도록 승계합의서 체결 또는 승계동의서 징구 등 관련 절차를 거칠 것을 확약사항 및 거래종결의 선행조건으로 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 규정할 필요가 있음. |
| 6.3 본건 건물 관련 생활소음민원 | • 본건 건물에서 발생하는 소음에 관하여 2024. 9. ~ 2026. 7. 기간 동안 총 4회의 민원이 접수되었고, 안양시 동안구청은 2026. 7. 13.자 '생활소음 민원 접수에 따른 사업장 소음 관리 협조 요청' 공문을 통해 생활소음 규제기준 초과시 행정처분 및 과태료를 부과할 가능성이 있다는 점을 명시하였음(구체적인 민원 내용 및 매도인의 답변은 **본문 5.F.** 참조).<br>• 위 각 민원에 대하여 매도인 및 쿠팡은 (i) 스피커 음량 조절, 미사용 오버헤드도어 폐쇄, 지게차 근접 경고음 저감 조치, 야간 작업자 대상 소음 저감 교육 등 기존 소음 저감 조치를 시행하였고, (ii) 간선차량 후진경고음 저감, 현장 운영관리 강화 조치 등을 추가 진행할 예정이며, (iii) 작업자 대상 소음 저감 교육을 지속 실시하여 야간 작업 시 소음 발생을 최소화, 대형차량 및 지게차 후진경고음 제거 조치 후 작동여부에 대해서 지속적으로 확인, 작업장 개방 구간 및 소음 확산 가능 구역에 대한 점검을 실시하고, 추가 방음 조치 필요 여부 검토, 향후 유사 민원이 재발하지 않도록 시행 중인 조치사항에 대한 점검을 지속적으로 실시 예정이라고 회신하였음. 다만 새벽시간대 대형차량 진출입 제한 및 방음벽 설치는 쿠팡의 새벽배송 | • 소음·진동 관리법에 의하면, 생활소음·진동의 규제대상인 자는 생활소음·진동 규제기준을 초과하여 소음·진동을 발생하여서는 아니되고(제21조 제2항), 구청장등은 규제기준을 초과하여 소음·진동을 발생시키는 자에게 조치명령을 명하고 그 이행 여부를 확인하기 위해 보고를 명할 수 있으며(제23조, 제47조 제1항), 규제대상인 자가 생활소음·진동의 규제기준을 초과하여 소음·진동을 발생시키거나, 구청장등에게 허위 보고를 할 경우 각 200만원 이하의 과태료에 처할 수 있음(제60조 제3항 제2의2호 및 제9호).<br>• **Recommendation:** 본건 민원 답변상 매도인이 제시한 생활소음 저감 조치 내역의 이행 여부를 확인하고, SPA 체결시 위 조치의 이행을 완료하였다는 점에 대한 진술 및 보증을 받을 필요가 있음. |

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td>운영 특성과 건물 구조상 곤란하다고 회신하였음.[40]<br>• 매도인의 설명에 따르면, 앞선 4건의 생활소음민원 이후 새로 접수된 민원은 없다고 함.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. 보험</td></tr>
<tr><td>7.1 재산종합보험</td><td>• 매도인으로부터 제공받은 한화손해보험㈜의 패키지보험 증권(2026. 5. 27. 발급)에 따르면, 매도인은 본건 건물과 설비 기계에 대하여 매도인을 피보험자로 하여 아래와 같은 내용의 재산종합보험(Package Insurance)에 가입하였음.
<table>
<tr><td>증권번호</td><td>FA20254695797000</td></tr>
<tr><td>보험기간</td><td>2025. 12. 30. (00:00)<br>~ 2026. 12. 30. (00:00)</td></tr>
<tr><td>소재지</td><td>경기 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지</td></tr>
<tr><td>보상한도액</td><td>-재산손해담보: 119,000,000,000원<br>-기업휴지손해담보: 15,000,000,000원<br>-배상책임담보: 5,300,000,000원</td></tr>
<tr><td>보험료</td><td>337,140,000원</td></tr>
</table>
• 매도인으로부터 제공받은 패키지보험 증권(2026. 5. 27.</td><td>• 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」(이하 “화재보험법”)상 ‘특수건물’의 소유자는 동법에 의하여 의무적으로 특약부화재보험에 가입하여야 하나(화재보험법 제5조 제1항), 본건 건물은 지상 8층의 창고시설(주된 용도)로서 화재보험법상 특약부화재보험가입이 강제되는 특수건물에 해당하지 않는 것으로 보임(화재보험법 제2조 제3호, 동법 시행령 제2조 제1항).<br>• <u>Recommendation:</u> 비록 화재보험법상 특약부화재보험 의무가입 대상은 아니나, 매도인으로부터 관련 법령에 따라 필수적으로 가입하여야 하는 보험에 가입하였다는 점, 그리고 보험료를 체납하지 않았다는 점에 대한 진술 및 보증을 받는 것이 바람직함.<br>• <u>Recommendation:</u> 매수인으로서는 거래종결 시 매도인의 기존 가입 보험을 인수할 것인지 아니면 본건 건물 소유를 위해 필요한 보험에 신규로 가입할 것인지 결정하고, 신규</td></tr>
</table>

[40] 매도인의 답변에 따르면, 쿠팡은 기존 소음 저감조치는 이행 중이고, 추가 진행 예정 사항 중 간선차량 후진경고음 저감조치는 순차적으로 이행 중이나 현장 운영관리 강화 조치는 이행되지 않아서 2026. 9. 1. 쿠팡에 이행 독촉 및 조치일정 확인을 요청하였다고 함.

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td>발급)에 따르면, 상기 보험의 보험금청구권에 관하여 본건 신규 대주(양수인)들을 공동 1순위 근질권자(채권최고액: 160,000,000,000원의 120%)로 하는 근질권이 설정되어 있음.</td><td>로 가입하고자 하는 경우 SPA 상 매도인으로 하여금 거래종결일까지 보험계약을 해지하는 것을 매도인 확약사항 및 거래종결 선행조건으로 규정할 필요가 있음.<br>• 만약 매수인이 이미 위 보험의 피보험자 지위에 있다는 점 등을 이유로 기존 가입을 인수하고자 한다면 대주들에게 설정된 보험금청구권에 대한 질권 해제를 매도인의 확약사항 및 거래종결 선행조건으로 규정할 필요가 있음.</td></tr>
<tr><td>7.2 승강기배상책임보험</td><td>• 매도인으로부터 제공받은 한화손해보험㈜의 2025. 12. 3.자 승강기사고배상책임보험 증권에 따르면, 매도인은 본건 건물에 설치된 승강기에 대하여 매도인(및 매수인)을 피보험자로 하여 아래와 같은 내용의 승강기배상책임보험에 가입하였음.
<table>
<tr><td>증권번호</td><td>FA20254695444000</td></tr>
<tr><td>보험기간</td><td>2025. 12. 30. (00:00)<br>~ 2026. 12. 30. (00:00)</td></tr>
<tr><td>소재지</td><td>경기 안양시 동안구 관양동 934</td></tr>
<tr><td>보험내용</td><td>승강기사고배상 대물(1사고당): 10,000,000원<br>승강기사고배상 대인(1인당): 80,000,000원</td></tr>
<tr><td>보험료</td><td>146,700원</td></tr>
</table></td><td>• 「승강기 안전관리법」(이하 “승강기법”)에 의하면 관리주체는 승강기 사고로 승강기 이용자 등 다른 사람의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 발생하게 하는 경우 그 손해에 대한 배상을 보장하기 위한 책임보험에 가입하여야 하며(승강기법 제30조 제1항), 이를 위반하여 책임보험에 가입하지 아니한 자에게는 500만 원 이하의 과태료가 부과됨(동법 제82조 제2항 제12호). 관리주체란 (i) 승강기 소유자, (ii) 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자 또는 (iii) 위 (i), (ii)에 해당하는 자와의 계약에 따라 승강기를 안전하게 관리할 책임과 권한을 부여받은 자를 의미함(승강기법 제2조 제7호).<br>• Recommendation: 본문 7.1. 참조.</td></tr>
<tr><td>7.3 가스사고배상책임보험</td><td>• 매도인으로부터 제공받은 한화손해보험㈜의 2025. 12.</td><td>• 「도시가스사업법」(이하 “도시가스법”)에 의하면 월 사용예</td></tr>
</table>

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td>3.자 가스사고배상책임보험 증권에 따르면, 매도인은 본건 건물의 목적물(프레온 R-507A)에 대하여 매도인(및 매수인)을 피보험자로 하여 아래와 같은 내용의 가스사고배상책임보험에 가입하였음.
<table>
<tr><td>증권번호</td><td>FA20254695457000</td></tr>
<tr><td>보험기간</td><td>2025. 12. 30. (00:00)<br>~ 2026. 12. 30. (00:00)</td></tr>
<tr><td>소재지</td><td>경기 안양시 동안구 관양동 934</td></tr>
<tr><td>보험내용</td><td>가스사고배상 대물(1사고당):<br>300,000,000원<br>가스사고배상 대인(1인당):<br>150,000,000원</td></tr>
<tr><td>보험료</td><td>20,000원</td></tr>
</table></td><td>정량이 3,000m³ 이상인 특정가스사용시설에서 도시가스를 사용하는 자는 의무적으로 가스사고배상책임보험 또는 이와 같은 내용이 포함된 보험에 가입하여야 함(도시가스법 제43조 제1항, 동법 시행령 제24조 제1항, 동법 시행규칙 제64조 제1항).<br>• Recommendation: 본문 7.1. 참조.</td></tr>
<tr><td>7.4 임대차계약상 임차인의 보험 가입 의무</td><td>• 본건 임대차계약서의 아래 각 규정에 의하면, 임차인은 임차인의 책임을 담보하기 위하여 배상책임보험, 재산종합보험 등에 임차인의 명의와 비용으로 가입하여야 함.<br>- 쿠팡: 제8조 제4항<br>- 용마로지스: 제14조 제1항<br>- 아이팜·지오영·농심·키즈밀: 제14조 제5항<br>• 또한, 본건 임대차계약서는 임차인으로 하여금 (i) 임대인에게 일체의 구상권을 청구하지 아니하도록 규정</td><td>• Recommendation: 매수인이 임대인의 지위를 승계하더라도 임차인이 가입한 보험의 공동피보험자 지위 또는 대위권 포기의 상대방 지위를 당연히 승계하는 것은 아니므로, 거래종결 전까지 매도인으로 하여금 그 보험의 공동피보험자 또는 대위권 포기 대상이 매수인으로 변경(추가)된 보험증권 사본을 매수인에게 교부하도록 조치할 의무를 매도인의 확약사항으로 규정할 필요가 있음.</td></tr>
</table>

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 하거나, (ii) 보험증권 자체에 임대인에 대한 보험사의 대위권 포기 규정을 포함하도록 규정하였음.<br>- 쿠팡: 제8조 제5항(보험증권 자체에 대위권 포기조항 포함하도록 규정)<br>- 용마로지스: 제14조 제1항(보험에 임대인 및 임대인이 지정하는 자들을 공동피보험자로 하거나, 대위권 포기조항 포함하도록 규정)<br>- 아이팜·지오영·농심·키즈밀: 제14조 제5항(임대인에게 일체의 구상권을 청구하지 아니하도록 규정)<br>• 매도인으로부터 제공받은 본건 각 임차인의 재산종합보험 증권 및 가입증명서에 의하면, 쿠팡·용마로지스·지오영·농심은 매도인을 (i) 대위권포기 특약 대상으로 명시하였거나, (ii) 종합보험의 공동피보험자로 등록한 것으로 파악됨.[41]<br>• 한편, 매도인이 답변에 따르면, 키즈밀은 대위권 포기 특약이 없는 장기재물보험/화재보험에 가입하였으며 보험사로부터 특정 대상을 지정하여 등재할 수 없다고 함. | |

[41] 매도인의 설명에 따르면 아이팜은 본건 부동산을 사무실로만 사용하고 있어 보유자산가액이 낮아 보험에 가입하지 않았고, 이에 매도인은 2026. 9. 10. 아이팜에게 재산종합보험 등 가입을 요청하였다고 함.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| 7.5 하자보수청구권 및 하자보증보험의 양도 | • 매도인으로부터 본건 건물에 관한 하자보수보증서를 제공받았고, 그 내역은 **별지 7.5**과 같음. | • **Recommendation:** SPA 상 거래종결일까지 본건 부동산 관련 모든 하자보수청구권, 하자보증보험증권, 하자보수보증서를 매수인(또는 매수인이 지정하는 제3자)에게 양도하고, 해당 시공사, 보험회사, 보증인에 대하여 거래종결일 당일에 확정일자부 채권양도통지를 한 후 거래종결일로부터 지체없이 시공사 등으로부터 확정일자부 승낙서를 징구하여 매수인에게 제공하고, 하자이행보증보험증권 및/또는 하자이행보증서상 피보험자 내지 피보증인을 매수인(또는 매수인이 지정하는 제3자)으로 변경할 것을 매도인의 확약사항으로 규정할 필요가 있음. |
| **8. 조세** | | |
| 8.1 조세 | • 매도인으로부터 제공받은 삼성세무서장 명의의 2026. 8. 25.자 국세 납세증명서, 안양시 동안구청장 및 강남구청장 명의의 2026. 8. 25.자 지방세 납세증명서에 따르면, 매도인은 각 증명서 발급일 현재 국세 및 지방세를 완납한 것으로 파악됨. | • 납세증명서는 자진 신고하였거나 고지 받은 세금을 모두 납부하였다는 것을 증명할 뿐, 매도인에게 납부할 의무가 있는 모든 국세 및 지방세를 납부하였다는 것을 증명하는 것은 아니므로, 설사 매도인이 납세증명서를 제공했다고 하더라도 납세의무가 성립한 모든 세금이 납부된 것인지를 확인할 수 없음.<br>• 다만, 설령 매도인이 일부 세금을 체납한 사실이 있다고 하더라도, 국가 또는 지방자치단체가 체납된 조세채권에 기하여 본건 부동산에 이미 압류 등의 조치를 하지 않은 이상, 매수인이 본건 부동산을 취득한 이후에 매수인에게 매도인의 납세의무가 추급될 가능성은 거의 없을 것으로 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 판단됨.<br>• **Recommendation:** SPA상 (i) 매도인으로부터 국세 및 지방세를 체납한 사실이 없다는 점에 대한 진술 및 보증을 받고, (ii) 거래종결일 직전에 발급된 매도인의 국세 및 지방세 완납증명서의 교부를 거래종결의 선행조건으로 규정하는 것이 바람직함. |
| 8.2 공과금 및 기타 부담금 | • 매도인이 제공한 본건 건물 2026년 8월 전기요금 및 수도요금 고지서 내역은 다음과 같음. 전기요금(2026년 8월분) 127,662,810원, 수도요금(2026년 8월분) 4,685,920원. 또한, 매도인이 제공한 2025년 교통유발부담금 고지서 등에 따르면, 매도인에게 부과된 교통유발부담금은 478,500원[42]임.<br>• 다만, 위 공과금 및 교통유발부담금의 납부여부를 확인할 수 있는 자료는 제공받지 못하였음.<br>• 매도인에 따르면, 최근 3년간 부담금 및 공과금을 체납한 사실이 없다고 함 | • **Recommendation:** (i) 매도인이 공과금 등을 체납함으로 인하여 매수인이 본건 부동산에 관한 소유권을 취득한 이후에 단전·단수조치가 취해지는 등 본건 부동산의 운영에 지장이 초래될 가능성이 있으므로, 매수인으로서는 매도인으로 하여금 공과금 등에 대한 체납사실이 없음을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함. 또한, (ii) SPA에 공과금 및 기타 부담금에 관한 정산 조항을 두고 거래종결일을 기준으로 정산할 필요 있음. |
| **9. 환경 기타 정부 인허가** | | |
| 9.1 도로법 준수 여부 | • 매도인에 따르면, 본건 건물과 관련하여 매도인이 보유하고 있는 도로점용허가는 없다고 함. 매도인에 따 | • 도로를 건물 진입로로 사용하는 등 도로를 점용하려는 자는 관리청의 점용허가를 받아야 하고(점용허가를 연장 또 |

[42] 부담금총액은 43,538,450 원이나, 법령감면액(층별용도: 화물터미널 및 창고) 42,006,594 원과 미사용감면액(1 층 근린생활시설 및 8 층 근린생활시설 중 공실 부분) 1,053,348 원을 공제한 결정부담금액은 478,500 원임.

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 르면 본건 건물은 재건축사업 당시 진출입로(보도블럭 포함)를 소유토지로 확보하여 설계·계획되었기 때문에 도로점용허가가 불필요하다고 함. | 는 변경하려는 경우에도 같음, 도로법 제61조 제1항), 이 경우 도로관리청은 도로점용료를 징수할 수 있으며(동법 제66조 제1항), 점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에게는 2년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있음(동법 제114조 제6호).<br>• 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하는 경우에는 해당 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 봄(도로법 제106조 제5항). 도로점용허가를 득한 자의 지위를 양수하여 도로점용허가에 따른 권리·의무를 승계한 자는 양수일로부터 2개월 내에 도로관리청에 신고하여야 하며(동법 제106조 제2항, 동법 시행규칙 제50조 제1항), 이를 위반하여 승계신고를 하지 아니하는 경우 50만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있음(동법 제117조 제3항 제3호).<br>• **Recommendation:** SPA 체결 시 도로점용허가를 받은 사실이 없고 인근 도로를 불법적으로 점유하고 있지 아니하다는 점에 대하여 진술 및 보증을 받는 것이 바람직함. |
| 9.2 물류창고업 등록 요부 | • 매도인에 따르면, 매도인은 물류창고업을 등록하지 아니한 상태이고, 일부 임차인(쿠팡)이 물류창고업을 등록 중이라고 함. | • 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 "**물류시설법**")에 따르면, 전체 바닥면적의 합계가 1,000m² 이상인 보관시설 또는 전체면적의 합계가 4,500m² 이상인 보관장소에 해당하는 물류창고를 소유 또는 임차하여 물류창고업을 경영하려는 자는 원칙적으로 국토교통부장관 또는 해양수산 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 부장관(항만구역의 경우)에게 등록하여야 하고(물류시설법 제21조의2 제1항), 이를 위반하여 등록을 하지 아니하고 물류창고업을 경영한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있음(동법 제65조 제4호의2).<br>• 물류시설법에 따르면, "물류창고업"이란 화주(貨主)의 수요에 따라 유상으로 물류창고에 화물을 보관하거나 이와 관련된 하역·분류·포장·상표부착 등을 하는 사업을 의미하는바, 국토교통부에 따르면 물류창고업의 등록대상은 물류창고를 직접 소유 또는 임차하여 유상으로 화물을 보관하거나 이와 관련된 하역·분류·포장·상표부착 등의 사업을 경영하는 경우임(국토교통부 발행 "물류창고업 등록제 Q&A", 2016. 12. 30., 제2, 7면).<br>• 매수인은 직접 물류창고업을 경영하지 않고, 본건 부동산을 임대할 예정인 바, 물류창고업 등록을 요하지 않는 경우에 해당하는 것으로 판단됨<br>• **Recommendation:** 매도인으로 하여금 SPA 체결 시 매도인과 임차인이 물류시설법을 준수하고 있다는 점을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함<br>• 참고로, 거래종결 후 신규 임차인이 매수인으로부터 본건 부동산을 임차하여 물류창고업을 경영하려는 경우 임차인은 사업개시 전 본건 부동산에 관해 물류창고업 신규등록을 해야 함. |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| 9.3 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 및 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 준수 여부 | • 안양소방서장 명의의 2023. 11. 23.자 소방시설 완공검사증명서에 따르면 본건 건물에 소화설비(소화기구, 자동소화장치 등), 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비가 설치된 것으로 확인됨.<br>• ㈜태경소방 명의의 2026. 3. 26.자 「코크렙안양물류센터 2026년 소방작동기능점검 보고서」 및 매도인의 2026. 5. 15.자 자체점검 결과 이행완료보고서에 따르면 2026. 3. 26.부터 2026. 4. 2.까지 총 6일간 작동점검이 실시되었고, 이에 따른 지적사항의 조치가 완료되었음.<br>• 또한, 소방안전관리자로 1급 소방안전관리자 자격을 갖춘 이수섬이 2024. 11. 29. 선임되어 2024. 12. 6. 안양소방서장 명의의 선임증이 발급되었고, 소방안전관리 보조자로 강정진·백동훈·이동현·이영호·최윤호·홍창식 등 6명이 각 선임되어 선임증이 발급된 것으로 확인됨. | • 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 "**소방시설법**")에 따르면, 창고시설(물품저장시설로서 냉장·냉동 창고를 포함함)은 특정소방대상물에 속함(소방시설법 제2조 제1항 제3호, 동법 시행령 제5조, 별표2 제16호 가목).<br>• 소방시설법상 특정소방대상물의 관계인은 일정한 소방시설을 소방청장이 고시하는 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 함(소방시설법 제12조 제1항). 특정소방대상물에 설치되어 있는 소방시설 등에 대하여 건축물 사용승인일로부터 60일 내에 자체점검을 실시하거나 관리업자 또는 동법 시행규칙으로 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 함(소방시설법 제22조 제1항).<br>• 한편, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "**화재예방법**")에 따르면, 특정소방대상물 중 전문적인 안전관리가 요구되는 소방안전관리대상물(특급, 1급, 2급, 3급으로 구분됨)의 관계인은 방화관리업무를 수행하기 위하여 일정한 자격을 갖춘 자를 소방안전관리자로 선임하여야 하고, 연면적 15,000㎡ 이상인 특정소방대상물은 "1급 소방안전관리대상물"에 해당하여 "소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람", "소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람", "소방청장이 실시하는 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람" 중 특급 또는 1급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람을 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 소방안전관리자로 1명 이상 선임하여야 함(화재예방법 제24조, 동법 시행령 제25조 별표 4 제2호). 이때 소방안전관리자로 선임된 자는 선임된 날부터 3개월 이내에 동법 제34조에 따른 교육을 받아야 함(동법 제24조 제3항).<br>• 본건 건축물대장에 따르면 본건 건물은 그 연면적이 95,434.55m²에 달하므로 "1급 소방안전관리대상물"에 해당하여 소방안전관리자로 1명 이상을 선임하여야 할 것으로 판단됨.<br>• **Recommendation:** 매수인으로서는 매도인으로 하여금 SPA 상 소방시설법 및 화재예방법과 관련한 위반 사실이 없다는 점을 진술 및 보증하는 것이 바람직함. |
| 9.4 주차장법 준수 여부 | • 매도인에 따르면, 본건 건물의 주차장이 주차장 외 용도로 사용되고 있는 사실은 없다고 함.<br>• 매도인이 제공한 주차장 사용 합의서에 따르면, 키즈밀은 본건 건물 8층 주차장 내 일부 공간(16.92m²)(**별지 9.4** 도면 참조)을 생활쓰레기 보관 및 처리 목적으로 사용하고 있는 것으로 보임(**본문 5.C** 참조). 매도인의 답변에 따르면, 위 구역은 주차구획이 설치된 부분이 아니고 이로 인한 주차대수 감소는 없다고 함.<br>• 위 주차장 사용 합의서 제6조 제5항은 위 사용공간과 관련하여 법령 위반 및 타 임차인 민원이 발생할 경우, 설치한 시설을 그 책임과 비용으로 즉시 철거하고 | • 부설주차장은 주차장법에서 정한 예외사유에 해당하지 않는 한 주차장 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자는 당해 시설물의 이용자가 부설주차장을 이용하는 데에 지장이 없도록 부설주차장 본래의 기능을 유지하도록 하여야 함(주차장법 제19조의4 제1항 및 제2항).<br>• 건물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자가 부설주차장을 다른 용도로 사용한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있음(주차장법 제29조 제1항 제2호). 그 밖에 정당한 사유 없이 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 등의 경우에는 1년 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 사용공간 사용을 중단하도록 규정하고 있음. | 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며(동법 제29조 제2항 제2호), 건물의 소유자 또는 관리책임자가 주차장법 제19조의4 제1항 또는 제2항을 위반하여 시장, 군수, 구청장으로부터 원상회복명령을 받았음에도 이를 이행하지 않는 경우에는 이행강제금이 부과될 수 있음(동법 제32조 제1항).<br>• 법제처는 건축허가 당시 부설주차장으로 설치된 공간은 실제 주차구획이나 차로로 사용되지 않는 여유공간이라고 하더라도 주차장법상 부설주차장에 해당하므로, 이를 주차장 외의 다른 용도로 사용하려는 경우에는 주차장법에 따른 용도변경 절차를 거쳐야 한다고 해석한 바 있음(법제처 2015. 5. 29. 회신 15-0204). 따라서, 키즈밀이 생활쓰레기 보관 및 처리 목적으로 사용 중인 위 구역이 실제 주차구획 또는 차로에 해당하지 아니하고 위 사용으로 주차 가능 대수가 감소하지 않는다는 사정만으로 이를 위법하지 않다고 단정하기는 어려움.<br>• 다만, 복수의 구청 담당자에 따르면, 부설주차장을 주차장 외 다른 용도(창고)로 사용 또는 임대하기 위해서는 주차장법 및 건축법에 따른 각 용도변경 절차를 거쳐야 하는 것이 원칙이지만, 주차장 설치기준을 충족하여 주차장 운영에 문제가 없는 경우에는 주차구획이나 통로 외에 여유공간을 일부 다른 용도로 사용하는 부분이 있더라도 실무상 문제 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | | 삼지 않고 있다고 함. 주차장법 시행령이 설치기준을 초과하는 주차장의 초과 부분에 대하여 관할청의 확인을 받은 경우 다른 용도로 사용할 수 있도록 허용하고 있고(동법 시행령 제12조 제1항 제3호), 본건 건물의 주차대수(296대)는 법정 주차대수(211대)를 상당히 초과하는 것으로 보이며, 임차인의 사용면적이 16.92m²에 불과하고 쓰레기 보관으로 인해 사용 가능한 주차면이 줄어들거나 차량 동선에 장애가 발생하지 않는다는 점에서, 이러한 사용현황이 문제될 가능성은 낮은 것으로 판단됨.<br>• **Recommendation:** 매수인으로서는 키즈밀 주차장 사용 합의서를 승계할지 여부를 결정하고, (i) 이를 승계하지 않고자 하는 경우 매도인으로 하여금 거래종결 전에 주차장 사용 합의서를 해지하고 해당 공간을 원상복구할 것을 확약사항으로 정할 필요가 있음. (ii) 주차장 사용 합의서를 승계하는 경우 사용현황에 대한 관할청의 지적 또는 민원이 발생하는 경우, 위 합의서 제6조 제5항에 따라 임차인으로 하여금 즉시 시설을 철거하고 사용을 중단하도록 할 필요가 있음. 매수인으로서는 매도인으로 하여금 부설주차장의 설치 및 유지가 관련 법령에 적법하게 이루어졌다는 점 및 이와 관련한 행정상 제재를 받지 않았다는 점을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함. |
| 9.5 토양환경보전법 준수 여부 | • 매도인에 따르면 토양오염관리대상시설은 설치되어 | • 토양오염으로 인하여 피해가 발생한 경우, 오염된 토양의 |

DRAFT

| 분류 | 발견사항 | 분석 및 고려사항 |
|---|---|---|
| | 있지 않다고 함.<br>• 제공받은 최종 정화완료결과보고서에는 토양세척 및 반입정화, 검증결과 기준 충족 내용이 기재되어 있음. 안양시장 명의의 2022. 2. 15.자 '오염토양 정화이행보고서 수리통보'(환경정책과-3350, 수신 디엘건설 주식회사)에 따르면, 제출된 정화이행보고서에 대한 검토 및 현장확인 결과 오염토양이 적정 복원된 것으로 판단되어 수리 통보됨. | 소유자는 정화책임자로서 토양정밀조사, 오염토양의 정화 또는 오염토양 개선사업의 실시를 하여야 하나(토양환경보전법 제10조의4 제1항 제4호), 만약 토양오염이 발생한 토지를 양수할 당시 토양오염 사실을 알지 못하였거나 그 사실을 알지 못한 데 과실이 없는 경우에는 위 조치를 취하여야 할 정화책임자가 되지 않음(토양환경보전법 제10조의4 제2항 제3호). 토지의 양수인이 양수 당시 토양환경평가를 받고 그 부지의 오염 정도가 우려기준 이하인 것을 확인한 경우에는 토양오염 사실에 대하여 알지 못하였거나 그 사실을 알지 못한 데 과실이 없는 것으로 추정됨(토양환경보전법 제10조의2 제2항).<br>• 대법원에 따르면 토지소유자가 오염토양을 양도하는 경우, 양수인 및 전득자에 대한 불법행위가 성립할 수 있고 이 경우 오염토양 정화비용 또는 폐기물 처리비용 상당의 손해배상책임을 부담할 수 있음.[43]<br>• **Recommendation:** 매수인으로서는 토양오염에 관한 선의·무과실을 추정 받기 위해 토양환경보전법에 따른 토양환경평가를 받고 그 결과가 매수인에게 만족스러울 것을 SPA |

43 대법원은 오염토양이 전전 유통된 사안에서 "토지의 소유자라 하더라도 토양오염물질을 토양에 누출·유출하거나 투기·방치함으로써 토양오염을 유발하였음에도 오염토양을 정화하지 않은 상태에서 그 오염토양이 포함된 토지를 거래에 제공함으로써 유통되게 하거나, 토지에 폐기물을 불법으로 매립하였음에도 이를 처리하지 않은 상태에서 그 해당 토지를 거래에 제공하는 등으로 유통되게 하였다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 이는 거래의 상대방 및 위 토지를 전전 취득한 현재의 토지 소유자에 대한 위법행위로서 불법행위가 성립할 수 있다고 봄이 타당하다"라고 판시함(대법원 2016. 5. 19. 선고 2009 다 66549 전원합의체 판결).

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>상 매도인의 확약사항 및 거래종결의 선행조건으로 규정하는 것이 바람직함. 다만 이러한 조치가 어렵다면 매도인으로 하여금 토양환경보전법상 우려기준을 초과하는 토양오염이 존재하지 아니하고, 달리 본건 부동산과 관련하여 토양환경보전법을 위반한 사실이 없다는 점을 진술 및 보증하도록 하는 것이 바람직함.</td></tr>
<tr><td>9.6 옥외광고물 등의 관리와 옥외 광고 산업 진흥에 관한 법률 준수 여부</td><td>• 2023. 11. 6.자 안양시 동안구청장 명의의 각 옥외광고물등 표시 허가증(2건)에 따르면, 본건 건물에는 아래와 같은 옥외광고물이 허가를 받아 설치되어 있음.<br><br><table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>광고주</td><td>매도인</td></tr><tr><td>광고물등관리자</td><td>매도인</td></tr><tr><td>광고물등의 종류</td><td>벽면이용간판(가로형)</td></tr><tr><td>광고물등의 규격</td><td>25*2(m)</td></tr><tr><td>수량</td><td>1</td></tr><tr><td>광고내용</td><td>코크렙안양주식회사</td></tr><tr><td>표시기간</td><td>2023. 10. 18.~2026. 10. 17.</td></tr></table><br><table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr></table></td><td>• 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 “옥외광고물법”)에 따르면, 국토계획법상 도시지역 등에 해당하는 지역·장소 및 물건에 면적이 5제곱미터 이상인 “벽면 이용 간판”을 표시하거나 설치하려는 자는 신고(단, 전기를 이용하는 광고물이라면 허가를 받아야 함)를 하여야 하고, 윗부분까지의 높이가 지면으로부터 4미터 이상인 “지주 이용 간판”은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장으로부터 허가를 받아야 함(옥외광고물법 제3조 제1항, 동법 시행령 제4조 제1항 제5호, 제12호, 제5조 제1항 제1호).<br>• 옥외광고물 설치 허가(또는 신고)를 받아야 함에도 이를 지키지 아니한 자에게는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(신고 위반의 경우는 500만원 이하의 벌금)이 부과되며(옥외광고물법 제18조 제1항 및 제2항), 광고물등의 표시·설치를 승낙한 토지·건물 등의 소유자에 대하여도 옥외광고물법 위반에 대한 시정명령이 내려질 수 있음(옥외광</td></tr>
</table>

DRAFT

<table>
<tr><th>분류</th><th>발견사항</th><th>분석 및 고려사항</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>광고주</td><td>매도인</td></tr>
<tr><td>광고물등관리자</td><td>매도인</td></tr>
<tr><td>광고물등의 종류</td><td>벽면이용간판(가로형)</td></tr>
<tr><td>광고물등의 규격</td><td>13.9*3.9(m)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>1</td></tr>
<tr><td>광고내용</td><td>코크렙안양주식회사</td></tr>
<tr><td>표시기간</td><td>2023. 10. 18.~2026. 10. 17.</td></tr>
</table>
• 본건 옥외광고물 2건은 적법한 표시허가를 받은 것으로 확인되나, 허가증상 광고내용이 "코크렙안양 주식회사"인 반면 실제 표기는 "안양물류센터"로 상이함. 매도인의 답변에 따르면, 위 불일치는 최초 허가 당시의 오류로 판단되며, 향후 갱신 시 관계부처와 협의하여 수정해야 할 것으로 보인다고 함.
</td><td>고물법 제10조 제1항 제5호).<br>• 건물 매매로 광고주 또는 광고물의 관리자가 변경되는 경우, 광고주는 변경신고를 하여야 함(옥외광고물법 시행령 제9조 제3항).<br>• 본건 옥외광고물의 허가내용과 실제 광고내용이 다른 부분에 대해서는 매도인으로 하여금 표시허가의 내용과 실제 광고내용이 일치하도록 변경허가를 진행하도록 할 필요가 있음.<br>• <u>Recommendation:</u> 매수인으로서는 SPA상 매도인으로 하여금 본건 건물에 관한 옥외광고물 표시허가의 표시기간 연장허가 및 표시허가상 광고내용이 실제 광고내용과 일치하도록 변경허가를 득할 것을 확약사항으로 정하고, 매도인으로부터 본건 부동산과 관련하여 옥외광고물법상 의무를 위반한 사실이 없다는 점에 관한 진술 및 보증을 받을 필요가 있음. 아울러, 거래종결 후 매수인은 광고주·광고물 관리자 변경허가를 법정 기한 내에 이행하여야 한다는 점을 유의할 필요 있음.</td></tr>
<tr><td>9.7 <u>기타</u></td><td>• 위 기재사항을 제외하고, 본건 부동산의 보유 및 운영과 관련하여 받은 인허가 서류는 <u>별지 9.7</u>과 같음.</td><td>• <u>Recommendation:</u> SPA 체결시 매도인으로부터 본건 부동산의 보유 및 운영과 관련된 법령을 위반한 사실이 없다는 점에 대한 일반적인 진술 및 보증을 받는 것이 바람직함.</td></tr>
</table>

DRAFT